Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Jurisdicción o Entidad Contratante:	**Jefatura de Agrupación de Artillería de Campaña 601**
Denominación de la UOC:	**UOC 084-143**
Domicilio:	**Jefatura de Agrupación de Artillería de Campaña 601 - Servicio Administrativo Financiero - Sarmiento Nº 940 – San Luis ciudad – Provincia de San Luis –(C.P.5700).**
Correo electrónico:	**jefagrsaf2020@gmail.com**
FAX:	**(0266) – 4449-307**

Tipo de proceso: LICITACIÓN PUBLICA	**Nº De Proceso: 84/143-0702-LPU26**	**Ejercicio: 2026**
Clase/Causal del procedimiento:	**ETAPA ÚNICA NACIONAL**	
Modalidad:	**ORDEN DE COMPRA ABIERTA**	

Nro de Expediente: EX-2026-96168122- -APN-JAACSU#EA	**Ejercicio: 2026**
Rubro:	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**
Objeto:	**1ra etapa 27 Adquisición de Víveres Frescos - Jef Agr A Camp 601**
Plazo de duración del contrato:	**Desde el 1 de febrero de 2027, o desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra si éste fuere posterior, hasta el 31 de mayo de 2027.**

Notificaciones:	**Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de "COMPR.AR", cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.**

Costo del Pliego:	**Sin costo.**

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se deberán presentar a través del COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema

ACTO DE APERTURA

La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR en la hora y fecha establecida en el llamado. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las Especificaciones Técnicas de cada renglón están constituidas por la descripción del ítem del catálogo y por las observaciones consignadas para ese renglón en el Proceso de Compra N.º 84/143-0698-LPU26 de COMPR.AR, que se reproducen en el Anexo I del presente Pliego.

Los bienes deberán cumplir, además, con las exigencias del Código Alimentario Argentino (Ley N.º 18.284 y Decreto N.º 2126/71) y de la normativa sanitaria y bromatológica aplicable al producto, en particular en materia de aptitud, rotulado, conservación, temperatura y transporte.

La unidad de medida de cada renglón es la consignada en el proceso de compra, que coincide con la del Anexo I, y a ella deberá referirse el precio unitario cotizado. En caso de discrepancia entre la descripción del ítem del catálogo y las observaciones del renglón, prevalecerán estas últimas.

Nro Ord	Cantidad	Und Med	Descripción
SEGÚN PROCESO DE COMPRA NRO 84/143-0702-LPU26			
Frecuencia de la Solicitudes	Cada (QUINCE) 15 días.		
Máximo de Unidades a Suministrar por Pedido La cantidad máxima de unidades que el oferente está dispuesto a proporcionar en oportunidad de la recepción de cada Solicitud de Provisión no podrá ser menor al VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la cantidad máxima estipulada para el renglón.			
Cantidad Mínima: (Art 112 de la Disposición N°62-E/2016): No se establece un compromiso mínimo.			
Observaciones: **Desde el 1 de febrero de 2027, o desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra si éste fuere posterior, hasta el 31 de mayo de 2027, o hasta agotar las cantidades máximas detalladas en el Anexo I, lo que antes suceda.**			

ACLARACIÓN DE TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL PRESENTE PLIEGO

- **Organismo:** El que corresponda.
- **Oferente:** Persona Física o Jurídica que presenta oferta.
- **Adjudicatario:** Persona Física o Jurídica que resulta adjudicada.
- **PUBCG:** Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N.º 62/24).
- **PByCP:** Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- **Reglamento:** Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N.º 1030/16.
- **Manual de Procedimiento:** Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC N.º 62/16.
- **Módulo:** El valor del módulo (M) será de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00).
- **Jef Agr A Camp 601:** Jefatura de Agrupación de Artillería de Campaña 601.
- **EETT:** Especificaciones Técnicas, integradas del modo previsto en el apartado **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del presente Pliego.**

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
ARTÍCULO 2: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
ARTÍCULO 3: MODALIDAD, DURACIÓN Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN
ARTÍCULO 4: PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO
ARTÍCULO 5: VISTAS AL PLIEGO
ARTÍCULO 6: CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 7: CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS
ARTÍCULO 8: PRESENTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 9: CONTENIDO Y COMPOSICIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 10: FORMA DE COTIZACIÓN
ARTÍCULO 11: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 12: GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA E IMPUGNACIÓN
ARTÍCULO 13: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
ARTÍCULO 14: CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ARTÍCULO 15: CONDICIONES SANITARIAS Y BROMATOLÓGICAS DEL PERSONAL AFECTADO A LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
ARTÍCULO 16: CONDICIONES SANITARIAS Y HABILITACIÓN DEL TRANSPORTE
ARTÍCULO 17: ROTULADO, IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS
ARTÍCULO 18: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 19: ADJUDICACIÓN
ARTÍCULO 20: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
ARTÍCULO 21: SOLICITUDES DE PROVISIÓN
ARTÍCULO 22: PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA
ARTÍCULO 23: TRANSPORTE Y CONDICIONES SANITARIAS DE LA ENTREGA
ARTÍCULO 24: DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA
ARTÍCULO 25: RECEPCIÓN DE LOS BIENES
ARTÍCULO 26: RECHAZO DE LOS BIENES
ARTÍCULO 27: SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES RECHAZADOS
ARTÍCULO 28: INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES
ARTÍCULO 29: PENALIDADES
ARTÍCULO 30: RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CONFORMIDAD
ARTÍCULO 31: FACTURACIÓN Y PAGO
ARTÍCULO 32: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
ARTÍCULO 33: AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES
ARTÍCULO 34: CESIÓN, TRANSFERENCIA Y SUBCONTRATACIÓN
ARTÍCULO 35: RESCISIÓN DEL CONTRATO
ARTÍCULO 36: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
ARTÍCULO 37: NOTIFICACIONES Y JURISDICCIÓN
ARTÍCULO 38: DISPOSICIONES GENERALES
ANEXOS
ANEXO I: RENGLONES Y CANTIDADES MÁXIMAS DE ENTREGA
ANEXO II: DATOS DEL OFERENTE
ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
ANEXO IV: DOCUMENTACIÓN DE LA CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO
ANEXO V: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
ANEXO VI: PREFERENCIAS Y BENEFICIOS – LEY N.º 27.636
ANEXO VII: CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
ANEXO VIII: VEHÍCULOS AFECTADOS AL TRANSPORTE DE ALIMENTOS

ARTÍCULO 1: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

El presente procedimiento de selección se regirá por el Decreto Delegado N.º 1.023/2001 y sus modificatorios y complementarios, por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios, por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (PUBCG) vigente, por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PByCP), por las Especificaciones Técnicas y sus respectivos anexos, y por las demás normas que resulten aplicables en razón del objeto de la contratación.

Asimismo, resultarán de aplicación las normas sanitarias, bromatológicas y de seguridad alimentaria que correspondan a los bienes objeto de la contratación, en cuanto resulten exigibles de acuerdo con la naturaleza de los productos y la normativa vigente.

Las normas que integran el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional serán aplicables en sus respectivas competencias y jerarquías, sin que las disposiciones del presente PByCP puedan interpretarse en contradicción con ellas.

En todo cuanto no esté previsto en estas Cláusulas Particulares, se regirá por:

1. Decreto Delegado N.º 1023/2001 y modificatorios.
2. Decreto N.º 1030/2016 y modificatorios.
3. PUBCG vigente aprobado por Disposición ONC N.º 62/2024.
4. PByCP y sus anexos.
5. Normativa específica sanitaria y bromatológica aplicable a los alimentos objeto de la contratación.
6. Demás normas nacionales que resulten aplicables al procedimiento y a la ejecución contractual.

La presentación de la Oferta implica que el proponente conoce y acepta la totalidad de las prescripciones contenidas en las presentes Normas y disposiciones reglamentarias, así como la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar el oferente en adelante, su desconocimiento por la cual no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.

ARTÍCULO 2: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene por objeto la adquisición de víveres frescos destinados a satisfacer las necesidades de alimentación de la Jefatura de Agrupación de Artillería de Campaña 601, de acuerdo con las cantidades máximas, unidades de medida, características, condiciones de calidad, presentación, conservación y demás requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente PByCP.

Los bienes objeto de la contratación deberán cumplir, como mínimo, con las especificaciones establecidas en el presente PByCP, sus anexos y la normativa sanitaria y bromatológica aplicable.

La identificación de los bienes y sus cantidades máximas se encuentran en el Anexo I – Renglones y cantidades máximas de entrega. Las características, condiciones de calidad, presentación, conservación y demás requisitos específicos de cada producto se encuentran establecidos en las Especificaciones Técnicas, las cuales serán incorporadas en el apartado ANEXOS en el sistema COMPR.AR procedimiento de contratación en el sistema COMPR.AR.

ARTÍCULO 3: MODALIDAD, DURACIÓN Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN.

La presente contratación se tramitará bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, de conformidad con el régimen aplicable.

El contrato tendrá vigencia desde el 1 de febrero de 2027, o desde su perfeccionamiento si éste fuere posterior, hasta el 31 de mayo de 2027, o hasta agotar las cantidades máximas previstas para cada renglón, lo que antes suceda. La ejecución del contrato corresponde al ejercicio 2027.Durante el período de vigencia, la Administración podrá emitir las correspondientes Solicitudes de Provisión, de acuerdo con sus necesidades y con las cantidades máximas establecidas para cada renglón.

La modalidad de Orden de Compra Abierta no implica para la Administración la obligación de requerir la totalidad de las cantidades máximas previstas, ni genera a favor del adjudicatario derecho a reclamar cantidades mínimas, indemnizaciones o compensaciones por las cantidades que no fueran solicitadas, en los términos establecidos por la normativa aplicable.

La frecuencia, cantidades máximas por Solicitud de Provisión y demás condiciones particulares de suministro serán las establecidas en el Anexo I y en las Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 4: PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO.

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PByCP), juntamente con sus anexos y demás documentación integrante del procedimiento, estará disponible para su consulta y descarga gratuita a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Pública Nacional (COMPR.AR), desde la difusión de la convocatoria.

Cualquier persona podrá acceder al PByCP y a la documentación que se encuentre disponible en el procedimiento a través de dicho sistema.

La descarga del PByCP y de sus anexos no constituye requisito para la presentación de ofertas, ni condiciona la admisibilidad de las mismas.

Será responsabilidad de los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes consultar periódicamente el procedimiento en COMPR.AR, a efectos de tomar conocimiento de las circulares, aclaraciones, modificaciones y demás comunicaciones que se emitan durante las distintas etapas del procedimiento, en los términos establecidos por la normativa vigente.

Las consultas que los interesados deseen formular respecto del contenido del presente PByCP deberán efectuarse conforme al procedimiento establecido en el Artículo 6 – Consultas al PByCP.

ARTÍCULO 5: VISTAS AL PLIEGO

Toda persona que invoque algún interés podrá tomar vista de las actuaciones correspondientes al presente procedimiento de selección, en los términos y condiciones establecidos por la normativa vigente.

A efectos de organizar y coordinar la consulta presencial de las actuaciones, el interesado deberá comunicarse previamente con la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), utilizando los medios de contacto indicados en el presente Pliego, a fin de acordar el día y horario en que se efectuará la vista.

La toma de vista presencial se realizará en las dependencias de la Unidad Operativa de Contrataciones – Servicio Administrativo Financiero de la Jefatura de Agrupación de Artillería de Campaña 601, en días hábiles administrativos y dentro del horario que se establezca para tal fin.

La coordinación previa tendrá por objeto exclusivamente organizar la atención y disponibilidad de las actuaciones, y no podrá interpretarse como una autorización previa ni como una restricción al derecho de vista reconocido por la normativa vigente.

No se concederá vista de las actuaciones durante la etapa de evaluación de las ofertas, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

La vista y el acceso a las actuaciones se encontrarán sujetos a las restricciones que correspondan respecto de información que se encuentre protegida por normas de confidencialidad, reserva o secreto, conforme al régimen aplicable.

ARTÍCULO 6: CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas relacionadas con el presente PByCP deberán efectuarse exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Pública Nacional **COMPR.AR**, por los medios habilitados al efecto.

Las consultas deberán efectuarse dentro del plazo establecido por la normativa vigente y, en particular, hasta **TRES (3) días hábiles administrativos** antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas, salvo que en la convocatoria o en el presente PByCP se establezca expresamente otro plazo conforme al régimen aplicable.

No se admitirán consultas efectuadas por medios distintos de los previstos en el sistema, ni aquellas formuladas fuera del plazo correspondiente. No serán respondidas las consultas telefónicas ni las efectuadas por correo electrónico (art. 11 del PUBCG). Las respuestas a las consultas que resulten pertinentes serán comunicadas mediante las correspondientes circulares, cuando ello corresponda, y difundidas a través de COMPR.AR.

Asimismo, para cuestiones de carácter administrativo que requieran coordinación con la Comisión de Recepción y/o la Comisión de Recepción de Efectos (CRE), podrá utilizarse el siguiente correo electrónico institucional:

cre.guarnicionejsl@gmail.com

El uso de dicho correo no sustituye los mecanismos formales de comunicación y presentación establecidos en el sistema COMPR.AR.

ARTÍCULO 7: CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

La Unidad Operativa de Contrataciones podrá emitir, de oficio o como respuesta a consultas formuladas por los interesados, las circulares que correspondan de acuerdo con la normativa vigente.

Las circulares podrán ser:

a) Aclaratorias: cuando tengan por objeto precisar, aclarar o interpretar aspectos del PByCP, sus anexos o las Especificaciones Técnicas, sin modificar sustancialmente las condiciones de la contratación.

- Pueden emitirse de oficio o como respuesta a consultas;
- No modifican sustancialmente las condiciones del procedimiento;
- Se difunden por COMPR.AR;

- Cuando respondan consultas, no se identifica al consultante.

b) Modificatorias: cuando introduzcan modificaciones al PByCP, sus anexos o las condiciones de la contratación, de conformidad con las facultades y procedimientos establecidos por la normativa vigente.

- Modifican el PByCP;
- Deben ser emitidas por la autoridad competente;
- Deben respetar los plazos de publicidad correspondientes;
- Cuando corresponda, deberán modificar la fecha de apertura.

c) De suspensión o prórroga: cuando corresponda modificar la fecha prevista para la apertura de las ofertas, de acuerdo con las circunstancias del procedimiento y las disposiciones aplicables.

Las circulares serán difundidas a través de COMPR.AR y pasarán a integrar la documentación que rige el procedimiento.

Cuando las circulares se emitan como respuesta a consultas, no se individualizará al autor de la consulta.

Será responsabilidad de los interesados consultar periódicamente el procedimiento en COMPR.AR a efectos de tomar conocimiento de las circulares que hubieran sido emitidas.

- Los interesados deben consultar periódicamente COMPR.AR;
- Las circulares pasan a integrar el PByCP.

ARTÍCULO 8: PRESENTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán presentarse exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Pública Nacional COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico habilitado al efecto, hasta el día y hora establecidos en la convocatoria.

Las ofertas deberán ajustarse a las condiciones establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus anexos, las Especificaciones Técnicas y las circulares que se hubieren emitido y difundido durante el procedimiento.

La oferta deberá ser confirmada electrónicamente por el oferente mediante un usuario habilitado para actuar en representación del mismo, de conformidad con el procedimiento de registración y autenticación establecido para los proveedores.

La confirmación electrónica de la oferta implicará la aceptación de las condiciones establecidas en el procedimiento, en los términos previstos por la normativa vigente.

Una vez operado el cierre del plazo para la presentación de ofertas, las mismas quedarán sujetas al régimen de inmodificabilidad establecido por la normativa aplicable.

ARTÍCULO 9: CONTENIDO Y COMPOSICIÓN DE LAS OFERTAS

La oferta deberá encontrarse integrada por la documentación exigida por el régimen de contrataciones vigente, el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos, las Especificaciones Técnicas y las circulares que se emitan durante el procedimiento.

Sin perjuicio de aquella documentación que sea obtenida o verificada directamente por la Administración a través de COMPR.AR, SIPRO, GDE u otros sistemas oficiales, el oferente deberá

acompañar con su oferta, cuando corresponda:

a) Datos y documentación del oferente:
Anexo correspondiente a los datos identificatorios del oferente, debidamente conformado, junto con la documentación relativa a su personería, representación y facultades para contratar, en los términos exigidos por el régimen vigente y por el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

b) Declaración Jurada de Intereses:
La Declaración Jurada de Intereses prevista por el Decreto N.º 202/2017 deberá ser confeccionada por el oferente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), utilizando el formulario y procedimiento vigente establecido por la Oficina Anticorrupción.

El oferente deberá acompañar con su presentación de oferta la constancia o documento generado por TAD que permita acreditar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, cuando así corresponda.

c) Declaraciones juradas y formularios específicos:
Los formularios, declaraciones juradas y demás documentación que resulten exigibles conforme al régimen de contrataciones vigente, al presente PByCP o a las normas específicas aplicables al procedimiento.

d) Garantía de mantenimiento de oferta:
La garantía de mantenimiento de la oferta, cuando corresponda, constituida en la forma, monto y condiciones establecidos en el régimen vigente y en el Artículo 12 del presente PByCP.

e) Preferencias, prioridades o beneficios legales:
La documentación necesaria para acreditar las preferencias, prioridades o beneficios que el oferente invoque, cuando corresponda conforme a la legislación vigente.

f) Documentación técnica de los productos ofertados:
La documentación prevista en el Artículo 13 del presente PByCP, incluyendo la identificación de los productos, marca, presentación, contenido, fotografías, rótulos, fichas técnicas y demás elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

g) Documentación sanitaria y de transporte:
Documentación sanitaria y de transporte: La nómina del personal afectado a la manipulación y entrega de los productos, con copia del Carnet de Manipulador de Alimentos vigente de cada persona (Anexo VII), y la nómina de los vehículos destinados al transporte, con la documentación que acredite su habilitación sanitaria cuando sea exigible (Anexo VIII), conforme los Artículos 15 y 16 del presente PByCP.

h) Documentación correspondiente a los vehículos de terceros:
Cuando el vehículo afectado al servicio no sea de propiedad del oferente, deberá acreditarse su legítima disponibilidad mediante la documentación prevista en el Artículo 16 del presente PByCP.

i) Anexos integrantes de la oferta:
Los Anexos que expresamente se establezcan como integrantes de la oferta deberán ser presentados debidamente completados y suscriptos, cuando corresponda.

j) Otra documentación específica:
Cualquier otra documentación que resulte necesaria en razón de la naturaleza de los bienes, de las condiciones particulares de la contratación o de una exigencia normativa específica, siempre que se encuentre expresamente prevista en el presente PByCP, sus Anexos, las Especificaciones Técnicas o las circulares emitidas durante el procedimiento.

La documentación deberá ser presentada a través de COMPR.AR, en formato electrónico y dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas, salvo aquellos documentos respecto de los cuales el régimen vigente establezca una modalidad diferente.

Cuando determinada información o documentación se encuentre incorporada y vigente en SIPRO o pueda ser verificada directamente por la Administración mediante sistemas oficiales, no será necesario requerir su reiterada presentación, salvo que el presente Pliego o la normativa aplicable establezcan expresamente lo contrario.

La Comisión Evaluadora podrá requerir la subsanación de defectos u omisiones formales en los casos y bajo las condiciones previstas por el régimen de contrataciones vigente, siempre que ello no implique modificar la oferta, alterar sus elementos sustanciales, afectar la igualdad entre los oferentes o vulnerar los principios de transparencia y concurrencia.

ARTÍCULO 10: FORMA DE COTIZACIÓN.

La cotización deberá efectuarse en moneda nacional, mediante el formulario habilitado en el sistema COMPR.AR, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Especificaciones Técnicas.

Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los renglones que integran la presente contratación, no admitiéndose cotizaciones parciales por renglón. Esta condición se establece fundadamente en razón de que la contratación ha sido estructurada como un único grupo de adjudicación y requiere una provisión integral, coordinada y continua de la totalidad de los bienes, resultando necesario concentrar en un único proveedor la responsabilidad de abastecimiento, coordinación de las entregas y cumplimiento de las condiciones sanitarias y contractuales.

Por las mismas razones, y en los términos del artículo 20, apartado 4, del PUBCG, se dispone que las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con criterios de sostenibilidad no podrán presentar cotizaciones por una parte de la cantidad de cada renglón.

La presente contratación será considerada un único grupo de adjudicación, por lo que la adjudicación se efectuará en forma integral a un único oferente, comprendiendo la totalidad de los renglones que integran la contratación.

La modalidad de adjudicación integral tiene por finalidad asegurar la provisión coordinada y continua de la totalidad de los bienes comprendidos en el objeto de la contratación, permitiendo una adecuada planificación de las Solicitudes de Provisión, coordinación de las entregas y control de los bienes suministrados.

Los precios cotizados deberán contemplar la totalidad de los costos necesarios para el cumplimiento integral de la prestación, incluidos, cuando corresponda, impuestos, tasas, transporte, carga, descarga, seguros y demás gastos asociados a la entrega de los bienes.

No se admitirán ofertas condicionadas ni variantes, salvo que fueran expresamente previstas en el presente PByCP.

ARTÍCULO 11: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán mantenerse durante el plazo establecido en la convocatoria y de conformidad con las disposiciones del régimen de contrataciones vigente.

La eventual prórroga del mantenimiento de las ofertas se regirá por las condiciones y procedimiento establecidos en la normativa aplicable.

ARTÍCULO 12: GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA E IMPUGNACIÓN.

1. **Garantía de mantenimiento de la oferta.**

Los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta, de conformidad con lo establecido en el artículo 78, inciso a), del Anexo al Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios.

Cuando la cotización incluya descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto, conforme la normativa vigente.

La garantía deberá constituirse en la forma, condiciones y oportunidad establecidas por el régimen de contrataciones vigente y ser individualizada en el sistema COMPR.AR cuando corresponda.

No será exigible la constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta en los supuestos expresamente exceptuados por la normativa vigente.

2. **Garantía de impugnación al Dictamen de Evaluación.**

Toda impugnación al Dictamen de Evaluación de las ofertas deberá ser presentada dentro del plazo establecido por la normativa vigente y previa integración de la correspondiente garantía de impugnación.

El monto de dicha garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o de los renglones cuya adjudicación hubiera sido aconsejada, de conformidad con el artículo 78, inciso d), del Anexo al Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios.

Cuando el Dictamen de Evaluación no aconsejare la adjudicación de los renglones impugnados a ninguna oferta, el monto de la garantía se determinará conforme al criterio establecido por la normativa vigente.

La garantía deberá ser individualizada y presentada a través de COMPR.AR, en la forma y condiciones establecidas por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente y demás normativa aplicable.

La falta de constitución de la garantía, o la existencia de defectos en su constitución, producirá las consecuencias previstas en la normativa vigente. Cuando corresponda, se otorgará el plazo de subsanación previsto por dicho régimen.

La garantía de impugnación se mantendrá hasta la resolución del planteo en el acto que ponga fin al procedimiento y será restituida o afectada de conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 13: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.

Los oferentes deberán acompañar junto con su oferta la documentación técnica necesaria para acreditar, en forma clara, objetiva y verificable, el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos, las Especificaciones Técnicas y las circulares que se emitan durante el procedimiento.

La documentación presentada deberá permitir identificar inequívocamente los bienes ofrecidos y, cuando corresponda, deberá contener:

a) Denominación del producto y renglón al que corresponde.

b) Marca comercial del producto ofrecido o, si se comercializa sin marca, establecimiento elaborador o de origen y su número de registro o habilitación sanitaria, cuando corresponda.

c) Presentación, unidad de medida, contenido neto y demás características establecidas en las Especificaciones Técnicas.

d) Imágenes o fotografías del producto ofertado, que permitan identificar claramente su marca, presentación, contenido y demás características relevantes exigidas.

e) Rótulos, etiquetas, fichas técnicas, certificados u otra documentación respaldatoria que resulte exigible conforme a las Especificaciones Técnicas y a la normativa sanitaria aplicable.

f) Toda otra documentación expresamente requerida en el presente Pliego o sus Anexos.

Las imágenes o fotografías tienen carácter ilustrativo de la marca y la presentación ofrecidas y no reemplazan las Especificaciones Técnicas ni el rotulado, cuyo cumplimiento se verificará en la recepción. No se exigirán respecto de productos que se comercialicen a granel o sin marca. Su falta o deficiencia será subsanable en los términos del artículo 31 del PUBCG y no constituirá, por sí sola, causal de desestimación de la oferta.

La documentación técnica presentada integrará la oferta y será considerada durante la evaluación de las propuestas, sin perjuicio de las verificaciones que correspondan efectuar durante la recepción de los bienes.

No se requerirá la presentación de muestras físicas de los productos ofertados, de conformidad con las directivas impartidas por la Dirección de Intendencia para las contrataciones de víveres, debiendo los oferentes acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas mediante la documentación correspondiente y el cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable.

ARTÍCULO 14: CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los bienes objeto de la presente contratación deberán cumplir íntegramente con las Especificaciones Técnicas correspondientes a cada renglón, las cuales forman parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se encontrarán incorporadas al procedimiento de contratación.

Las Especificaciones Técnicas, integradas en el apartado anexos en el sistema COMPRA.AR, establecerán, para cada producto, las características, condiciones de calidad, estado sanitario, presentación, conservación, identificación, rotulado y demás requisitos específicos que deberán reunir los bienes ofertados y posteriormente entregados.

Los oferentes deberán formular sus propuestas considerando la totalidad de las exigencias establecidas en las Especificaciones Técnicas correspondientes a los renglones cotizados. La presentación de la oferta implicará el compromiso de proveer bienes que cumplan con dichas condiciones.

Durante la ejecución contractual, los bienes suministrados deberán mantener las características y condiciones correspondientes al producto ofertado y adjudicado, de conformidad con las Especificaciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el presente Pliego.

El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas será considerado durante la evaluación de las ofertas y podrá ser verificado por la Administración durante la recepción y ejecución de las correspondientes Solicitudes de Provisión.

Cuando se detectare que los bienes entregados no reúnen las características o condiciones

exigidas, se procederá conforme a las disposiciones establecidas en el presente Pliego, sin perjuicio de las medidas, rechazos, sustituciones, penalidades o demás consecuencias que pudieran corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

ARTÍCULO 15: CONDICIONES SANITARIAS Y BROMATOLÓGICAS DEL PERSONAL AFECTADO A LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

El personal que intervenga en las tareas de manipulación, carga, descarga, acondicionamiento y/o entrega de los productos objeto de la presente contratación deberá cumplir con las condiciones sanitarias establecidas por la normativa vigente.

Todo el personal que, por razón de sus tareas, se encuentre o pueda encontrarse en contacto con los alimentos deberá contar con Carnet de Manipulador de Alimentos vigente, conforme a lo establecido por el artículo 21 del Código Alimentario Argentino y demás normativa sanitaria aplicable.

El adjudicatario deberá acreditar, antes de la primera entrega y cada vez que incorpore o reemplace personal, que las personas afectadas a dichas tareas mantienen vínculo laboral, contractual o de prestación de servicios con la empresa adjudicataria, mediante la documentación que resulte pertinente y permita verificar dicha vinculación.

Con la oferta deberá presentarse la nómina del personal afectado, con copia del Carnet de Manipulador de Alimentos vigente de cada persona (Anexo VII). Su omisión o sus defectos serán subsanables en los términos del artículo 31 del PUBCG. Esa documentación y la que acredite el vínculo con el adjudicatario deberán encontrarse disponibles ante el requerimiento de la Comisión de Recepción, autoridad competente o funcionario responsable, tanto durante la ejecución contractual como al momento de la recepción de los productos.

El adjudicatario será responsable de garantizar que el personal afectado a la prestación cumpla permanentemente con las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente.

ARTÍCULO 16: CONDICIONES SANITARIAS Y HABILITACIÓN DEL TRANSPORTE.

El transporte utilizado para el traslado de los productos objeto de la presente contratación deberá cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias, técnicas y de conservación exigidas por la normativa vigente y por las correspondientes Especificaciones Técnicas.

Cuando corresponda conforme al régimen sanitario aplicable, el vehículo utilizado para el transporte de productos de origen animal deberá contar con la habilitación sanitaria otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), encontrándose dicha habilitación vigente durante todo el período de ejecución contractual. SENASA establece la obligatoriedad de habilitación para los medios de transporte de mercancías de origen animal bajo su competencia, con las excepciones previstas por la normativa específica.

El adjudicatario deberá acreditar que el vehículo afectado al servicio pertenece a la empresa adjudicataria o se encuentra legítimamente afectado a la prestación mediante la documentación correspondiente, pudiendo acreditarse dicha circunstancia mediante título, cédula de identificación del vehículo, contrato de comodato, autorización de uso u otro instrumento que permita demostrar la disponibilidad legítima del medio de transporte.

Con la oferta deberá presentarse la nómina de los vehículos afectados (Anexo VIII), con la documentación que acredite su habilitación sanitaria, cuando sea exigible, y su legítima disponibilidad. Su omisión o sus defectos serán subsanables en los términos del artículo 31 del PUBCG.

El vehículo deberá reunir las condiciones necesarias para preservar la inocuidad, higiene, temperatura y conservación de los productos durante todo el traslado, desde el lugar de carga hasta su entrega en la Unidad.

La Administración podrá verificar las condiciones del vehículo y la documentación correspondiente al momento de la recepción de los productos. En caso de incumplimiento, podrá disponerse el rechazo de la mercadería y/o la aplicación de las medidas y penalidades previstas en el presente Pliego y en la normativa vigente.

ARTÍCULO 17: ROTULADO, IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Los productos objeto de la presente contratación deberán cumplir, en materia de rotulado, identificación, presentación, envases y demás requisitos aplicables, con lo establecido en las Especificaciones Técnicas correspondientes a cada renglón, las cuales forman parte integrante del presente Pliego.

El rotulado y la identificación de los productos deberán permitir verificar su correspondencia con el producto ofertado y adjudicado, así como las condiciones exigidas por la normativa sanitaria vigente.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas podrá dar lugar al rechazo de los productos al momento de la recepción, sin perjuicio de las demás medidas y penalidades que correspondan conforme al presente Pliego y la normativa vigente.

ARTÍCULO 18: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas será efectuada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, de conformidad con lo establecido en el Decreto Delegado N° 1.023/2001, el Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente, el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos, las Especificaciones Técnicas y las circulares que se hubieren emitido durante el procedimiento.

La evaluación tendrá por objeto determinar la admisibilidad, elegibilidad y conveniencia de las ofertas presentadas, procurando seleccionar aquella que resulte más conveniente para la Administración, de acuerdo con los criterios establecidos en el régimen de contrataciones vigente y en el presente Pliego.

A tal efecto, la Comisión Evaluadora verificará, como mínimo, los siguientes aspectos:

1. Admisibilidad y cumplimiento de los requisitos

Se verificará que las ofertas:

a) Hayan sido presentadas y confirmadas a través del sistema COMPR.AR dentro del plazo y en las condiciones establecidas en la convocatoria.

b) Cumplan con los requisitos formales, administrativos, económicos y documentales establecidos en el régimen de contrataciones vigente, el presente Pliego y demás documentación integrante del procedimiento.

c) Cumplan con las condiciones establecidas para la cotización, debiendo comprender la totalidad de los renglones que integran la presente contratación, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 del presente Pliego.

d) Cumplan con las Especificaciones Técnicas correspondientes a la totalidad de los renglones ofertados, incluyendo las características del producto, calidad, presentación, contenido,

conservación, identificación, marca, rotulado y demás condiciones exigidas.

e) Cumplan con las condiciones sanitarias, bromatológicas y de transporte establecidas en el presente Pliego y en la normativa aplicable.

f) No se encuentren comprendidas en alguna de las causales de inelegibilidad, inadmisibilidad o desestimación previstas en la normativa vigente o en el presente Pliego.

La Comisión Evaluadora podrá requerir la subsanación de aquellos defectos u omisiones formales que resulten subsanables conforme al régimen de contrataciones vigente, siempre que ello no implique modificar la oferta, alterar su contenido sustancial, afectar la igualdad entre los oferentes o vulnerar los principios de transparencia y concurrencia.

2. Criterio de selección

Por tratarse de bienes estandarizados o de uso común cuyas características técnicas pueden ser inequívocamente especificadas e identificadas, la oferta más conveniente será la de menor precio (art. 15 del Decreto Delegado N.º 1023/2001). En consecuencia, la adjudicación recaerá, para cada grupo de renglones, en la oferta admisible y elegible de menor precio total del grupo.

La Comisión Evaluadora analizará la conveniencia de los precios conforme al artículo 34 del PUBCG, teniendo en cuenta las disposiciones sobre precio vil o no serio (art. 33 del PUBCG), el monto estimado del procedimiento y los valores de plaza, y excluirá del orden de mérito las ofertas que resulten inconvenientes, con expresión de los fundamentos.

3. Inelegibilidad por incumplimientos anteriores

En los términos del artículo 68, inciso g), del Reglamento, será desestimada por inelegible la oferta de quien, dentro de los DOS (2) años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, registre alguno de los siguientes antecedentes:

a) Rescisión total o parcial de un contrato por su culpa, dispuesta por acto administrativo firme por cualquier jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional.

b) DOS (2) o más penalidades aplicadas por acto administrativo firme en contratos celebrados con la Jefatura de Agrupación de Artillería de Campaña 601.

c) Incumplimientos en DOS (2) o más contratos dentro de un mismo año calendario, registrados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

Estos antecedentes se verificarán en el SIPRO y en las actuaciones de la Jefatura de Agrupación de Artillería de Campaña 601, y la Comisión Evaluadora dejará constancia en el Dictamen de Evaluación del antecedente considerado y de su fuente documental. Fuera de estos supuestos, los antecedentes contractuales del oferente no incidirán en la evaluación.

La mera presentación de impugnaciones, recursos administrativos, reclamos, observaciones o cualquier otro planteo efectuado por el oferente en ejercicio de los derechos reconocidos por el régimen de contrataciones vigente, así como el mero rechazo de dichos planteos, no constituirá un antecedente negativo.

4. Determinación del orden de mérito

Concluido el análisis de admisibilidad, elegibilidad, cumplimiento técnico, conveniencia económica, capacidad de cumplimiento y antecedentes que correspondan, la Comisión Evaluadora establecerá el orden de mérito de las ofertas admisibles y elegibles, de acuerdo con los criterios establecidos

en el presente Pliego y en la normativa vigente.

La determinación del orden de mérito deberá encontrarse debidamente fundada, dejando constancia de los elementos objetivos considerados para establecer la conveniencia de cada oferta.

En caso de empate entre ofertas, se procederá conforme al mecanismo establecido por el artículo 70 del Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios y demás normativa aplicable.

5. Ofertas inadmisibles, inelegibles o inconvenientes

Las ofertas que no cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente, el presente Pliego, sus Anexos, las Especificaciones Técnicas o las circulares que formen parte del procedimiento, o que se encuentren comprendidas en causales de inadmisibilidad, inelegibilidad o desestimación, no serán consideradas para la determinación del orden de mérito, conforme corresponda.

Asimismo, podrán ser excluidas del orden de mérito aquellas ofertas que, aun resultando formalmente admisibles, sean consideradas inconvenientes de acuerdo con los criterios objetivos establecidos en el presente Pliego y el régimen de contrataciones vigente.

6. Dictamen de Evaluación

El resultado de la evaluación será instrumentado mediante el correspondiente Dictamen de Evaluación, en el cual la Comisión Evaluadora deberá dejar constancia de:

a) Las ofertas presentadas y admitidas.

b) El cumplimiento o incumplimiento de los requisitos administrativos, legales y técnicos.

c) El análisis de las Especificaciones Técnicas.

d) La evaluación de la conveniencia económica.

e) Los antecedentes contractuales que, en su caso, hayan sido considerados.

f) La fundamentación de la incidencia que dichos antecedentes hubieran tenido en la determinación de la conveniencia de las ofertas.

g) El orden de mérito correspondiente.

h) La recomendación de adjudicación a favor de la oferta que resulte más conveniente conforme a los criterios establecidos en el presente Pliego y la normativa vigente.

El Dictamen de Evaluación será notificado y difundido a través del sistema COMPR.AR, de conformidad con el procedimiento y los plazos establecidos por la normativa vigente.

ARTÍCULO 19: ADJUDICACIÓN

La adjudicación se efectuará de conformidad con el orden de mérito establecido en el Dictamen de Evaluación y con los criterios previstos en el presente Pliego, el Decreto Delegado N° 1.023/2001, el Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente y demás normativa aplicable.

La presente contratación constituye un único grupo de adjudicación, integrado por la totalidad de los renglones que conforman el objeto de la contratación.

En consecuencia, la adjudicación se efectuará en forma integral por la totalidad de los renglones a un único oferente, no admitiéndose adjudicaciones parciales por renglón.

La adjudicación recaerá en la oferta que, resultando admisible y elegible, haya sido considerada la más conveniente para la Administración, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el Artículo 18 del presente Pliego y con la normativa vigente.

A tal efecto, se considerarán especialmente los aspectos evaluados durante el procedimiento, incluyendo el cumplimiento de los requisitos administrativos y legales, las Especificaciones Técnicas, la conveniencia económica, la calidad y características de los bienes ofertados, la capacidad de cumplimiento y los antecedentes contractuales que correspondan.

Cuando la oferta ubicada en el primer orden de mérito no resulte adjudicable por encontrarse comprendida en alguna causal de inadmisibilidad, inelegibilidad, desestimación o inconveniencia, o cuando por cualquier circunstancia prevista en la normativa vigente no corresponda adjudicarle la contratación, se procederá conforme al orden de mérito establecido en el Dictamen de Evaluación y a las disposiciones del régimen de contrataciones aplicable.

La adjudicación podrá recaer en una única oferta cuando esta resulte admisible, elegible y conveniente para la Administración, de conformidad con los criterios establecidos en el presente Pliego y la normativa vigente.

El acto administrativo de adjudicación será notificado al adjudicatario y a los restantes oferentes mediante el sistema COMPR.AR, en los plazos y condiciones establecidos por la normativa vigente.

La adjudicación deberá guardar correspondencia con las condiciones y características de la oferta seleccionada, las Especificaciones Técnicas, las cantidades y demás condiciones establecidas en el presente Pliego y en la documentación que integra el procedimiento.

ARTÍCULO 20: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionará mediante la notificación de la Orden de Compra al adjudicatario a través del sistema COMPR.AR, de conformidad con lo establecido por el régimen de contrataciones vigente.

La Orden de Compra será emitida y notificada dentro del plazo establecido por la normativa aplicable, contado a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que concluya el procedimiento de selección.

El contrato se considerará perfeccionado el día hábil siguiente al de la difusión de la Orden de Compra en el sistema COMPR.AR, salvo que la normativa vigente establezca una modalidad o consecuencia diferente para el caso particular.

La notificación de la Orden de Compra producirá los efectos correspondientes respecto de los derechos y obligaciones del adjudicatario y de la Administración, en los términos establecidos por el régimen de contrataciones vigente.

En atención a que la presente contratación se instrumenta bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, la emisión de la Orden de Compra no implicará para la Administración la obligación de requerir la totalidad de las cantidades máximas previstas en el procedimiento, ni generará un compromiso de consumo mínimo, salvo que ello se encuentre expresamente establecido en la documentación contractual.

Las cantidades consignadas en el Anexo correspondiente tendrán carácter de máximas, y las obligaciones de provisión del adjudicatario se determinarán conforme a las Solicitudes de Provisión

que sean emitidas durante el período de vigencia de la contratación, de acuerdo con las necesidades efectivas de la Administración y las condiciones establecidas en el presente Pliego.

ARTÍCULO 21: SOLICITUDES DE PROVISIÓN

La provisión de los bienes objeto de la presente contratación se efectuará mediante Solicitudes de Provisión (SPR) emitidas por la Administración durante el período de vigencia de la Orden de Compra Abierta, de acuerdo con las necesidades efectivas del servicio y dentro de las cantidades máximas establecidas para cada renglón.

Las Solicitudes de Provisión serán emitidas de conformidad con las condiciones establecidas en el presente Pliego y en la Orden de Compra Abierta, y deberán indicar, como mínimo, los renglones, cantidades, lugar de entrega y demás condiciones particulares que correspondan a la provisión requerida.

Las Solicitudes de Provisión serán notificadas al adjudicatario mediante el sistema COMPR.AR, de conformidad con el régimen de contrataciones vigente.

La notificación de la correspondiente Solicitud de Provisión dará inicio al plazo para el cumplimiento de la prestación, el cual se computará conforme a las reglas establecidas en el presente Pliego y en la normativa vigente.

El plazo mínimo para el cumplimiento de cada Solicitud de Provisión será de CINCO (5) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación al adjudicatario mediante el sistema COMPR.AR.

La Administración podrá establecer en la respectiva Solicitud de Provisión un plazo de cumplimiento superior a CINCO (5) días hábiles administrativos, cuando las cantidades solicitadas, las características de los bienes, las necesidades del servicio, las condiciones de abastecimiento u otras circunstancias objetivas así lo justifiquen.

En ningún caso podrá establecerse, mediante una Solicitud de Provisión, un plazo inferior al mínimo establecido en el presente artículo, salvo que una disposición normativa de aplicación obligatoria establezca expresamente un régimen diferente.

La emisión de una Solicitud de Provisión no implicará obligación de la Administración de requerir las cantidades máximas previstas en la Orden de Compra Abierta, encontrándose cada requerimiento sujeto a las necesidades efectivas del servicio, a la disponibilidad presupuestaria correspondiente y a las condiciones establecidas en el régimen de contratación.

El adjudicatario deberá cumplir cada Solicitud de Provisión en forma completa, dentro del plazo establecido y en estricta correspondencia con las condiciones de la oferta adjudicada, el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas y la propia Solicitud de Provisión.

El incumplimiento del plazo establecido para una Solicitud de Provisión, así como la entrega parcial, incompleta o de bienes que no se correspondan con las condiciones contratadas, dará lugar a las consecuencias previstas en el presente Pliego y en el régimen de contrataciones vigente, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 22: PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA

Las entregas correspondientes a cada Solicitud de Provisión deberán efectuarse dentro del plazo establecido en la respectiva Solicitud de Provisión, el cual no podrá ser inferior a CINCO (5) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación al adjudicatario mediante el sistema COMPR.AR, conforme a lo establecido en el Artículo 21 del presente Pliego.

Las entregas se efectuarán en el Depósito de víveres sito en Av. HEROES DE MALVINAS 48, ciudad de San Luis, Provincia de San Luis, en el horario de 08:00 a 12:00 horas de días hábiles administrativos.

La entrega deberá efectuarse en el lugar de los indicados en el párrafo anterior que fije la correspondiente Solicitud de Provisión, en la fecha y el horario que ésta indique, dentro del plazo establecido y de conformidad con las condiciones previstas en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas y demás documentación contractual.

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de la totalidad de los bienes requeridos en cada Solicitud de Provisión, salvo que la Administración hubiera autorizado expresamente una entrega parcial.

No se considerará cumplida la obligación de entrega por la mera presentación del adjudicatario o del transportista en el lugar establecido, cuando los bienes no reúnan las condiciones exigidas en el presente Pliego, en las Especificaciones Técnicas, en la oferta adjudicada o en la respectiva Solicitud de Provisión.

La mercadería deberá corresponder exactamente a los bienes ofertados y adjudicados, respetando marca, presentación, unidad de medida, contenido, características, calidad y demás condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y en la documentación contractual.

No se admitirán cambios de marca, presentación, producto o características de los bienes adjudicados sin la previa autorización expresa de la Administración, cuando esta resulte procedente conforme al régimen de contrataciones vigente.

La autorización de una eventual sustitución no podrá implicar una modificación de las condiciones esenciales de la contratación ni afectar la calidad, características, inocuidad o aptitud de los bienes requeridos.

El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los bienes sean entregados en condiciones adecuadas de higiene, conservación, integridad, temperatura, presentación e inocuidad, conforme a la naturaleza de los productos y a las Especificaciones Técnicas correspondientes.

La entrega deberá efectuarse utilizando los medios de transporte y el personal que cumplan con las condiciones establecidas en los Artículos 15 y 16 del presente Pliego y con la normativa sanitaria aplicable.

Cuando la entrega no pudiera efectuarse en la fecha establecida por causas imputables al adjudicatario, se configurará el incumplimiento correspondiente, sin perjuicio de las penalidades y demás consecuencias previstas en el régimen de contrataciones vigente y en el presente Pliego.

Las demoras, entregas incompletas, entregas de bienes distintos de los adjudicados, cambios de marca no autorizados, incumplimientos de las condiciones sanitarias o de transporte y demás incumplimientos verificados durante la ejecución contractual serán documentados conforme al Artículo 28 y darán lugar a las penalidades que correspondan. Las penalidades y rescisiones dispuestas por acto administrativo firme podrán configurar, en futuras contrataciones, la causal de inelegibilidad prevista en el Artículo 18, apartado 3.

1. Inscripción y cumplimiento de requisitos municipales para el ingreso de mercaderías

Cuando resulte exigible conforme a la normativa vigente de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, el adjudicatario deberá encontrarse debidamente registrado y/o habilitado en el sistema SIGEM y cumplir con los requisitos establecidos para la introducción de mercaderías en el ejido

municipal.

En particular, deberá gestionar con la debida antelación las declaraciones, autorizaciones, tasas, controles sanitarios y demás requisitos que resulten necesarios para el ingreso de los productos objeto de la contratación.

La acreditación de dicho cumplimiento podrá ser requerida por la Administración con carácter previo a la primera entrega y durante la ejecución contractual.

La falta de cumplimiento de los requisitos municipales que impida o demore el ingreso de la mercadería no podrá ser invocada por el adjudicatario como causa ajena a su responsabilidad, cuando dicha situación sea imputable a la falta de inscripción, habilitación, declaración o gestión que se encontrare a su cargo.

Los oferentes deberán considerar estos requisitos dentro de sus costos, organización y planificación de las entregas, sin que puedan generar demoras en el cumplimiento de los plazos establecidos en las Solicitudes de Provisión.

ARTÍCULO 23: TRANSPORTE Y CONDICIONES SANITARIAS DE LA ENTREGA

El transporte de los bienes objeto de la presente contratación deberá efectuarse en vehículos que resulten aptos y habilitados sanitariamente cuando corresponda conforme al régimen sanitario aplicable, y que permitan preservar en todo momento las condiciones de inocuidad, higiene, conservación, integridad y temperatura exigibles para los productos objeto de la contratación.

El adjudicatario será responsable de que los vehículos utilizados para efectuar las entregas se encuentren en adecuadas condiciones de higiene, conservación y funcionamiento, y resulten compatibles con la naturaleza de los productos transportados.

Cuando la normativa sanitaria aplicable exija autorización, habilitación o certificación sanitaria específica para el transporte de productos de origen animal, el adjudicatario deberá acreditar que el vehículo utilizado cuenta con la correspondiente documentación vigente. La Administración podrá requerir su exhibición al momento de la entrega o cuando lo considere necesario.

Asimismo, el adjudicatario deberá acreditar que el vehículo utilizado para el transporte pertenece a la firma adjudicataria o se encuentra legítimamente afectado a la prestación del servicio, pudiendo acreditarse dicha circunstancia mediante título de propiedad, cédula de identificación, contrato de comodato, autorización de uso, contrato de prestación de servicios de transporte u otro instrumento suficiente que permita demostrar la legítima disponibilidad del vehículo.

No se admitirá la utilización de vehículos cuya habilitación sanitaria se encuentre vencida, suspendida, inexistente o que no resulte adecuada para el tipo de producto transportado, cuando dicha habilitación resulte exigible por la normativa vigente.

La Administración podrá verificar, al momento de la recepción, las condiciones del vehículo, su documentación sanitaria, las condiciones de higiene, conservación y temperatura, así como la correspondencia entre el vehículo utilizado y la documentación presentada por el adjudicatario.

Cuando se constate que el transporte no reúne las condiciones sanitarias exigibles, que el vehículo carece de la habilitación correspondiente cuando esta resulte obligatoria, que no se pueda acreditar su legítima afectación al servicio, o que las condiciones de transporte puedan comprometer la inocuidad o conservación de los productos, la Administración podrá rechazar la entrega, dejando constancia de las circunstancias verificadas.

El rechazo de una entrega por las causas previstas en el presente artículo no se considerará un

cumplimiento válido de la obligación de entrega, aun cuando los productos hayan sido puestos a disposición en el lugar establecido.

Los incumplimientos vinculados con el transporte, incluyendo la utilización de vehículos no habilitados cuando corresponda, la falta de acreditación de su legítima disponibilidad, el incumplimiento de las condiciones sanitarias o la reiteración de entregas rechazadas por tales motivos, darán lugar a las penalidades, sanciones o demás consecuencias que correspondan conforme al régimen aplicable y, en su caso, a lo previsto en el Artículo 18, apartado 3.

ARTÍCULO 24: DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA

Cada entrega efectuada en el marco de una Solicitud de Provisión deberá encontrarse acompañada de la documentación necesaria que permita identificar, verificar y controlar la mercadería entregada, su correspondencia con la oferta adjudicada y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego y en las Especificaciones Técnicas.

Como mínimo, el adjudicatario deberá presentar:

a) Remito de entrega, confeccionado a nombre de la Jefatura de Agrupación de Artillería de Campaña 601, en el que se indique como mínimo: número de Solicitud de Provisión, fecha de entrega, identificación del proveedor, descripción de los bienes, renglón al que corresponden, cantidades entregadas, unidad de medida y demás datos necesarios para su correcta individualización.

b) Documentación sanitaria exigible, cuando corresponda de acuerdo con la naturaleza de los productos y la normativa vigente.

c) Identificación del vehículo utilizado para el transporte, incluyendo la documentación sanitaria correspondiente cuando resulte exigible, y la documentación que permita acreditar su legítima disponibilidad cuando sea requerida por la Administración.

d) Documentación correspondiente a los productos, cuando resulte exigible por la normativa sanitaria o por las Especificaciones Técnicas, incluyendo, según corresponda, identificación de origen, lote, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, rotulado y demás información necesaria para su trazabilidad.

e) Cualquier otra documentación que se encuentre expresamente establecida en las Especificaciones Técnicas, la Solicitud de Provisión o la normativa aplicable.

La documentación presentada deberá guardar correspondencia con los bienes efectivamente entregados, debiendo permitir su adecuada identificación y trazabilidad.

La recepción física de la mercadería por parte del personal de la Administración no implicará por sí misma la aceptación definitiva de los bienes, quedando sujeta a la verificación de cantidad, calidad, condiciones sanitarias, correspondencia con la oferta adjudicada, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demás condiciones contractuales.

Cuando la documentación resulte incompleta, inconsistente o no permita verificar adecuadamente la procedencia, identificación o condiciones de los bienes, la Administración podrá observar la entrega y requerir su subsanación, sin perjuicio de las medidas que correspondan cuando la falta de documentación impida verificar el cumplimiento de requisitos esenciales.

Toda documentación vinculada con la entrega deberá quedar incorporada o asociada a los antecedentes correspondientes, de manera que permita acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario.

ARTÍCULO 25: RECEPCIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES

La recepción de los bienes se efectuará en el lugar indicado en la correspondiente Solicitud de Provisión, dentro del plazo y condiciones establecidos en la misma, y estará sujeta al control de cantidad, calidad, estado, características y demás condiciones previstas en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas, la oferta adjudicada y la Solicitud de Provisión.

Al momento de la entrega, el personal designado por la Administración verificará, como mínimo:

a) La correspondencia entre los bienes entregados y los renglones, cantidades y unidades de medida consignados en la Solicitud de Provisión.

b) La correspondencia de los productos con la marca, presentación, características y demás condiciones de la oferta adjudicada, cuando tales aspectos hayan sido considerados en la contratación.

c) El estado general de los productos, verificando su integridad, higiene, conservación, presentación e inocuidad, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y la normativa sanitaria aplicable.

d) Las condiciones de transporte y conservación de los bienes durante su traslado, incluyendo, cuando corresponda, la temperatura de conservación exigida para el producto.

e) La documentación acompañada a la entrega, conforme lo establecido en el Artículo 24 del presente Pliego.

f) La fecha de elaboración, vencimiento, lote, rotulado y demás datos de identificación o trazabilidad, cuando resulten exigibles.

La Administración podrá efectuar las verificaciones que considere necesarias para determinar el cumplimiento de las condiciones contractuales, pudiendo observar o rechazar aquellos bienes que no se ajusten a lo requerido, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego y las Especificaciones Técnicas.

La firma del remito o constancia de recepción por parte del personal receptor no implicará la aceptación definitiva de los bienes ni impedirá la formulación de observaciones posteriores respecto de defectos, incumplimientos o condiciones que no hubieran podido ser constatados razonablemente al momento de la recepción.

Cuando la cantidad, calidad, presentación o características de los bienes entregados no coincidan con las correspondientes a la oferta adjudicada, o cuando se verifique cualquier otro incumplimiento de las condiciones contractuales, se dejará constancia de la observación o rechazo correspondiente, sin perjuicio de las obligaciones de sustitución, penalidades y demás consecuencias previstas en el presente Pliego y en la normativa aplicable.

La recepción y conformidad definitiva de los bienes se producirá una vez verificado el cumplimiento integral de las condiciones de la contratación, conforme al procedimiento y dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, para cuestiones de carácter administrativo que requieran coordinación con la Comisión de Recepción y/o la Comisión de Recepción de Efectos (CRE), podrá utilizarse el siguiente correo electrónico institucional:

cre.guarnicionejsl@gmail.com

El uso de dicho correo no sustituye los mecanismos formales de comunicación y presentación establecidos en el sistema COMPR.AR.

ARTÍCULO 26: RECHAZO DE LOS BIENES

La Administración podrá rechazar total o parcialmente los bienes entregados cuando, como resultado de los controles efectuados, se verifique que los mismos no cumplen con las condiciones establecidas en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas, la oferta adjudicada, la Solicitud de Provisión o la normativa aplicable.

Serán causales de rechazo, entre otras:

a) La entrega de bienes correspondientes a marcas, presentaciones, variedades o características diferentes de las adjudicadas, cuando dichas condiciones hayan sido establecidas como parte de la oferta.

b) El incumplimiento de las Especificaciones Técnicas correspondientes al producto.

c) La entrega de cantidades inferiores a las solicitadas o la entrega de bienes correspondientes a renglones distintos de los requeridos.

d) Productos que presenten signos de deterioro, contaminación, alteración, pérdida de integridad, deficiencias de conservación o cualquier otra condición que comprometa su calidad o inocuidad.

e) El incumplimiento de las condiciones de temperatura, conservación, higiene o transporte exigidas para los productos.

f) La falta, vencimiento o irregularidad de la documentación sanitaria que resulte exigible para los productos o para su transporte.

g) La utilización de vehículos que no reúnan las condiciones sanitarias exigibles o cuya habilitación sanitaria sea inexistente, insuficiente o se encuentre vencida, cuando corresponda.

h) La imposibilidad de acreditar la legítima disponibilidad del vehículo utilizado para el transporte, cuando dicha acreditación sea requerida conforme al presente Pliego.

i) La entrega de productos que no permitan verificar adecuadamente su identificación, origen, lote, fecha de elaboración, vencimiento o trazabilidad, cuando tales requisitos resulten exigibles.

j) Cualquier otro incumplimiento que afecte las condiciones esenciales de la contratación o impida verificar que los bienes entregados se corresponden con los adjudicados.

El rechazo será documentado por el personal responsable de la recepción, dejando constancia de los bienes observados, cantidades, motivo del rechazo, fecha, identificación de la Solicitud de Provisión y demás circunstancias relevantes.

Cuando corresponda la sustitución de los bienes rechazados, el adjudicatario deberá efectuarla dentro del plazo que establezca la Administración, sin que ello implique la aceptación de la entrega originalmente rechazada ni lo exima de las consecuencias derivadas del incumplimiento.

Los bienes rechazados no serán considerados como entregados en cumplimiento de la correspondiente Solicitud de Provisión, aun cuando hubieran sido inicialmente puestos a disposición de la Administración.

La sustitución de los bienes rechazados deberá efectuarse con productos que cumplan

íntegramente las condiciones de la contratación y no podrá implicar el reemplazo por una marca, presentación, calidad o característica distinta de la adjudicada, salvo autorización previa y expresa de la Administración cuando resulte jurídicamente procedente y no se alteren las condiciones esenciales de la contratación.

Los gastos que demande el retiro, reemplazo y nueva entrega de los bienes rechazados estarán a cargo del adjudicatario, cuando el rechazo sea imputable a éste.

La reiteración de rechazos, especialmente cuando se origine en incumplimientos de las Especificaciones Técnicas, cambios no autorizados de marca o presentación, deficiencias sanitarias, incumplimientos del transporte o falta de trazabilidad, dará lugar a las penalidades y demás consecuencias que correspondan y, en su caso, a lo previsto en el Artículo 18, apartado 3.

ARTÍCULO 27: SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES RECHAZADOS

Cuando la Administración rechace total o parcialmente los bienes entregados por incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas, la oferta adjudicada o la correspondiente Solicitud de Provisión, el adjudicatario deberá proceder a su retiro y sustitución a su exclusivo cargo, conforme las condiciones establecidas en el presente artículo.

La sustitución deberá efectuarse dentro del plazo que determine la Administración, el cual será fijado atendiendo a la naturaleza de los bienes, la cantidad rechazada y las necesidades del servicio, sin que pueda exceder de DOS (2) días hábiles administrativos, salvo que por razones debidamente justificadas la Administración establezca un plazo diferente.

Los bienes utilizados para efectuar la sustitución deberán cumplir íntegramente con las condiciones de la oferta adjudicada, las Especificaciones Técnicas, el presente Pliego y la Solicitud de Provisión, no pudiendo el adjudicatario sustituirlos unilateralmente por productos de distinta marca, presentación, calidad, composición o características.

Cuando la sustitución requiera autorización previa de la Administración, el adjudicatario deberá solicitarla antes de efectuar el reemplazo. La autorización, cuando resulte procedente, deberá ser expresa y no podrá implicar una modificación de las condiciones esenciales de la contratación.

La sustitución de los bienes rechazados no suspenderá ni interrumpirá el cómputo del plazo de cumplimiento de la Solicitud de Provisión, salvo que la Administración determine expresamente lo contrario por circunstancias no imputables al adjudicatario.

Los bienes rechazados no serán considerados entregados en cumplimiento de la Solicitud de Provisión hasta tanto se efectúe una nueva entrega que resulte conforme.

Todos los gastos correspondientes al retiro de los bienes rechazados, su traslado, sustitución y nueva entrega estarán a cargo del adjudicatario cuando el rechazo sea imputable a éste.

El incumplimiento del plazo establecido para la sustitución, la reiteración de entregas rechazadas o la sustitución por bienes que tampoco cumplan con las condiciones contractuales podrá dar lugar a la aplicación de las penalidades correspondientes, sin perjuicio de las demás medidas previstas en el presente Pliego y en la normativa vigente.

Asimismo, resultará aplicable, en su caso, lo previsto en el Artículo 18, apartado 3.

ARTÍCULO 28: INCUMPLIMIENTOS

Se considerará incumplimiento contractual toda acción u omisión imputable al adjudicatario que implique la inobservancia de las obligaciones establecidas en el presente Pliego, las

Especificaciones Técnicas, la oferta adjudicada, la Solicitud de Provisión, las órdenes impartidas por la Administración en el marco de la contratación o la normativa aplicable.

A título enunciativo, y sin perjuicio de otros incumplimientos que pudieran verificarse durante la ejecución contractual, se considerarán especialmente:

a) Incumplimiento del plazo de entrega:
La entrega de los bienes fuera del plazo establecido en la correspondiente Solicitud de Provisión, cuando el retraso sea imputable al adjudicatario.

b) Entrega parcial o incompleta:
La entrega de una cantidad inferior a la solicitada, la omisión de alguno de los bienes requeridos o la realización de entregas parciales sin autorización de la Administración.

c) Entrega de bienes no conformes:
La entrega de productos que no se correspondan con las Especificaciones Técnicas, la oferta adjudicada o las condiciones establecidas en la Solicitud de Provisión.

d) Cambio no autorizado de marca o presentación:
La entrega de productos de marca, presentación, contenido, composición, calidad o características diferentes de las adjudicadas, sin autorización previa y expresa de la Administración cuando ésta resulte procedente.

e) Entrega de productos en condiciones sanitarias o de conservación inadecuadas:
La provisión de productos que presenten deterioro, alteración, contaminación, deficiencias de higiene, conservación, temperatura, integridad o cualquier otra circunstancia que comprometa su calidad o inocuidad.

f) Incumplimientos relacionados con el transporte:
La utilización de vehículos que no reúnan las condiciones sanitarias exigibles, carezcan de la habilitación correspondiente cuando ésta resulte obligatoria, se encuentren en condiciones inadecuadas para el transporte de los productos o respecto de los cuales no pueda acreditarse su legítima disponibilidad cuando ello sea requerido.

g) Falta o irregularidad de documentación:
La falta de presentación de la documentación exigida para la entrega, o la presentación de documentación vencida, incompleta, inconsistente o que no permita verificar adecuadamente la procedencia, identificación, trazabilidad o condiciones sanitarias de los productos.

h) Incumplimiento de las condiciones de trazabilidad e identificación:
La entrega de productos que no permitan identificar, cuando corresponda, su origen, lote, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, condiciones de conservación u otros datos exigibles conforme a la normativa y las Especificaciones Técnicas.

i) Reiteración de bienes rechazados:
La reiteración de entregas de productos que hayan sido previamente rechazados por incumplimientos imputables al adjudicatario, especialmente cuando se trate de las mismas causas o de incumplimientos de naturaleza similar.

j) Incumplimiento de sustitución:
La falta de retiro o sustitución de los bienes rechazados dentro del plazo establecido por la Administración, o la realización de una sustitución que tampoco cumpla con las condiciones contractuales.

k) Sustitución unilateral de productos:

El reemplazo de los bienes adjudicados por otros productos, marcas, presentaciones o características distintas, sin la autorización previa y expresa de la Administración cuando ésta resulte necesaria.

l) Incumplimiento de las condiciones de higiene y manipulación:
La utilización de personal, instalaciones o procedimientos de manipulación que no cumplan con las condiciones sanitarias exigibles para los productos objeto de la contratación.

m) Incumplimiento de las obligaciones de información y colaboración:
La negativa injustificada a proporcionar documentación, información o elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, o la obstaculización de los controles efectuados por la Administración.

n) Incumplimiento reiterado:
La reiteración de incumplimientos durante la ejecución contractual, aun cuando individualmente considerados pudieran revestir menor entidad, cuando por su frecuencia, similitud o incidencia afecten el normal desarrollo de la provisión.

o) Incumplimiento que afecte la continuidad del abastecimiento:
Todo incumplimiento que, por su naturaleza o gravedad, genere una afectación concreta de la continuidad, regularidad o previsibilidad del abastecimiento requerido por la Administración.

1. Imputabilidad

Las consecuencias derivadas de un incumplimiento serán aplicables cuando éste resulte imputable al adjudicatario, de acuerdo con las circunstancias verificadas y la normativa vigente.

No serán considerados incumplimientos imputables aquellos hechos que obedezcan a circunstancias debidamente acreditadas que resulten ajenas a la responsabilidad del adjudicatario, cuando corresponda conforme al régimen aplicable.

2. Documentación de los incumplimientos

Todo incumplimiento deberá ser documentado mediante los instrumentos administrativos correspondientes, dejando constancia, en la medida de lo posible, de:

- La fecha y lugar del hecho;
- La solicitud de provisión involucrada;
- Los bienes afectados;
- La cantidad involucrada;
- La conducta verificada;
- La documentación respaldatoria;
- Las observaciones o rechazos efectuados;
- Las intimaciones cursadas;
- La respuesta del adjudicatario, cuando corresponda; y
- Las demás circunstancias relevantes para determinar su existencia y eventual imputabilidad.

La documentación de un incumplimiento deberá permitir su posterior consideración en las actuaciones administrativas correspondientes, en particular para la aplicación de penalidades y, en su caso, de lo previsto en el Artículo 18, apartado 3, del presente Pliego.

3. Incumplimientos especialmente relevantes

A los efectos de la evaluación de los antecedentes del adjudicatario, podrán revestir especial

relevancia aquellos incumplimientos que impliquen:

- Reiteración de entregas fuera de término;
- Reiteración de productos rechazados;
- Entrega de marcas o presentaciones no adjudicadas;
- Incumplimientos de las especificaciones técnicas;
- Utilización de vehículos sin la habilitación sanitaria exigible;
- Imposibilidad de acreditar la legítima disponibilidad del vehículo;
- Incumplimientos sanitarios o de conservación;
- Falta de sustitución de bienes rechazados;
- Incumplimientos que afecten la continuidad del abastecimiento; o
- Cualquier incumplimiento grave o reiterado que demuestre una afectación concreta de las obligaciones asumidas.

La consideración de estos antecedentes deberá efectuarse conforme a los criterios establecidos en el Artículo 18, atendiendo a su gravedad, reiteración, antigüedad, relación con el objeto de la contratación y consecuencias producidas.

ARTÍCULO 29: PENALIDADES

Los incumplimientos en que incurra el adjudicatario durante la ejecución del contrato darán lugar a la aplicación de las penalidades que correspondan conforme al Decreto Delegado N.º 1.023/2001, el Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y demás normativa aplicable.

Las penalidades serán aplicadas previa sustanciación de las actuaciones administrativas correspondientes y una vez determinada la existencia del incumplimiento y su imputabilidad al adjudicatario.

La aplicación de las penalidades previstas en el presente Pliego será sin perjuicio de las demás responsabilidades y de la obligación de resarcir los daños y perjuicios que pudieran corresponder conforme al régimen jurídico aplicable.

1. Multa por mora

Cuando el adjudicatario incurra en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, resultará aplicable la multa por mora prevista en el artículo 102, inciso c), apartado 1, del Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios, equivalente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05 %) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

A los efectos del cómputo de la mora, no se considerará cumplida la obligación cuando el adjudicatario haya efectuado una entrega que posteriormente resulte rechazada por incumplimiento de las condiciones contractuales, cuando dicho rechazo sea imputable al proveedor.

En consecuencia, cuando corresponda la sustitución de bienes rechazados, el plazo de cumplimiento continuará computándose hasta la efectiva entrega de los bienes conformes, sin perjuicio de las demás consecuencias que pudieran corresponder.

Las multas por mora no podrán superar el CIEN POR CIENTO (100 %) del valor del contrato, conforme al límite establecido por el artículo 102, inciso c), apartado 3, del Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios.

2. **Pérdida de la garantía de cumplimiento**

En la presente contratación no se exige garantía de cumplimiento del contrato, por tratarse de una orden de compra abierta (art. 44 del PUBCG).

3. **Rescisión por culpa del adjudicatario**

Cuando se configure alguno de los supuestos previstos en el régimen vigente que habiliten la rescisión del contrato por culpa del cocontratante, podrá disponerse la rescisión total o parcial del contrato, con las consecuencias previstas legalmente.

4. **Acumulación de consecuencias**

La aplicación de una penalidad no impedirá la aplicación de otras consecuencias contractuales que correspondan conforme al régimen vigente, cuando se configuren sus respectivos presupuestos.

La afectación de las penalidades se efectuará conforme al orden establecido por el artículo 104 del Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios.

5. **Incumplimientos reiterados**

La reiteración de incumplimientos durante la ejecución contractual podrá dar lugar, además de las penalidades que correspondan por cada hecho, a la adopción de las medidas contractuales previstas por la normativa vigente cuando se configure alguno de sus supuestos.

Asimismo, las penalidades aplicadas por acto administrativo firme podrán configurar, en futuras contrataciones, la causal de inelegibilidad prevista en el Artículo 18, apartado 3.

6. **Prescripción**

Las penalidades deberán aplicarse dentro del plazo establecido por la normativa vigente. Conforme al artículo 103 del Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios, no podrán imponerse penalidades después de transcurridos DOS (2) años desde la fecha en que se hubiera configurado el hecho que diera lugar a su aplicación.
ARTÍCULO 30.- RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CONFORMIDAD

La recepción de los bienes se considerará definitiva una vez que la Comisión de Recepción o el personal que ésta designe haya verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas, la oferta adjudicada y la correspondiente Solicitud de Provisión.

La recepción definitiva estará condicionada a la comprobación de:

a) La cantidad efectivamente entregada y su correspondencia con la Solicitud de Provisión.

b) La calidad, características, marca y presentación de los bienes, cuando corresponda.

c) El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

d) Las condiciones de higiene, conservación, integridad e inocuidad de los productos.

e) Las condiciones sanitarias correspondientes al transporte y entrega.

f) La documentación exigida conforme al Artículo 24 del presente Pliego.

g) La inexistencia de observaciones o rechazos pendientes de subsanación.

La recepción definitiva y la correspondiente conformidad deberán quedar documentadas mediante el instrumento administrativo que corresponda, dejando constancia de la fecha de recepción, Solicitud de Provisión, bienes recibidos, cantidades y demás circunstancias relevantes.

La conformidad otorgada respecto de una entrega implicará que los bienes han sido recibidos de acuerdo con las condiciones verificables al momento del control, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder al adjudicatario por vicios ocultos, defectos no manifiestos, falsedad documental, incumplimientos sanitarios u otras circunstancias que razonablemente no hubieran podido ser detectadas al momento de la recepción, conforme al régimen aplicable.

Cuando existan bienes rechazados, observados o pendientes de sustitución, no podrá otorgarse la conformidad respecto de dichos bienes hasta tanto se produzca su correcta sustitución y verificación, sin perjuicio de las penalidades que correspondan por el incumplimiento.

La conformidad de la recepción no implicará la modificación, novación o renuncia de ninguna de las condiciones contractuales, ni impedirá la aplicación de las consecuencias previstas en el presente Pliego cuando posteriormente se determine la existencia de un incumplimiento imputable al adjudicatario.

La documentación que respalde la recepción y conformidad deberá incorporarse a las actuaciones correspondientes y constituirá antecedente para la tramitación de la factura y el pago, de acuerdo con el procedimiento administrativo vigente.

ARTÍCULO 31: FACTURACIÓN Y PAGO

El adjudicatario deberá emitir la factura correspondiente a los bienes efectivamente entregados y recibidos de conformidad por la Administración, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Pliego y en la normativa vigente.

La factura deberá ser remitida por correo electrónico al Servicio Administrativo Financiero (SAF) de la Jefatura de Agrupación de Artillería de Campaña 601, a la dirección:

jefagrsaf2020@gmail.com

La factura deberá consignar, como mínimo:

a) Razón social o nombre del adjudicatario y CUIT.

b) Número y fecha de factura.

c) Número de la Orden de Compra Abierta.

d) Número de la Solicitud de Provisión a la que corresponde.

e) Detalle de los bienes efectivamente entregados, indicando renglón, descripción, cantidad, unidad de medida y precio unitario.

f) Importe total facturado.

g) Toda otra información o requisito exigido por la normativa tributaria y administrativa vigente.

La factura deberá corresponder exclusivamente a bienes efectivamente entregados y recibidos de conformidad, no pudiendo facturarse cantidades que no hubieran sido solicitadas mediante la correspondiente Solicitud de Provisión ni bienes que se encuentren pendientes de sustitución por

haber sido rechazados.

El SAF verificará la correspondencia entre la factura presentada, la Solicitud de Provisión, la documentación de entrega, la recepción y conformidad de los bienes y demás antecedentes necesarios para la tramitación del pago.

Cuando la factura o la documentación respaldatoria presente errores, inconsistencias, diferencias de cantidades o cualquier otra circunstancia que impida su correcta tramitación, el SAF podrá requerir al adjudicatario su corrección o adecuación, conforme al procedimiento administrativo vigente.

El pago se efectuará conforme a los plazos, condiciones y procedimientos establecidos por la normativa vigente, una vez cumplidos los requisitos administrativos, presupuestarios, contables y de recepción correspondientes.

La remisión de la factura por correo electrónico no implicará por sí misma la aceptación de los bienes ni generará derecho al pago, resultando indispensable la previa recepción y conformidad de los bienes facturados y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos para la tramitación del pago.

ARTÍCULO 32: MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Las modificaciones del contrato se regirán por lo establecido en el Decreto Delegado N.º 1.023/2001, el Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios, y demás normativa aplicable.

La Administración podrá disponer las modificaciones contractuales que resulten procedentes conforme al régimen vigente, siempre que se encuentren comprendidas dentro de las facultades legalmente previstas y sean instrumentadas mediante el correspondiente acto administrativo.

Las modificaciones deberán respetar las condiciones y precios unitarios adjudicados, cuando así lo establezca la normativa aplicable, y deberán instrumentarse mediante el acto administrativo y la correspondiente Orden de Compra o instrumento contractual que corresponda.

En ningún caso las modificaciones podrán utilizarse para alterar la naturaleza, finalidad o esencia del objeto de la contratación, ni para incorporar prestaciones sustancialmente diferentes de aquellas que constituyeron el objeto del procedimiento de selección.

Tratándose de una Orden de Compra Abierta, las modificaciones que se dispongan deberán guardar relación con las necesidades de abastecimiento y con las condiciones y límites establecidos por la normativa vigente.

ARTÍCULO 33: AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES

La Administración podrá disponer aumentos o disminuciones de las cantidades contratadas en los términos y dentro de los límites establecidos por el artículo 12 del Decreto Delegado N.º 1.023/2001 y el artículo 100 del Decreto N.º 1.030/2016, y sus modificatorios y complementarios.

El aumento o disminución del monto total del contrato constituirá una facultad de la Administración dentro del límite del VEINTE POR CIENTO (20 %) establecido por el régimen vigente.

Cuando resulte imprescindible para la Administración superar dicho porcentaje, podrá requerirse la conformidad del cocontratante, sin que su negativa genere responsabilidad ni penalidad alguna para éste. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán superar el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) del monto total del contrato, aun mediando consentimiento del cocontratante.

Las ampliaciones o disminuciones podrán recaer sobre las cantidades correspondientes a los renglones que integran la contratación, de conformidad con los límites y condiciones establecidos por la normativa aplicable, manteniéndose en todos los casos la unidad contractual y las condiciones esenciales de la adjudicación.

La facultad de aumentar o disminuir el monto del contrato no podrá utilizarse para modificar el plazo de duración del mismo.

En el caso particular de la presente Orden de Compra Abierta, las cantidades máximas establecidas para los renglones constituyen el límite de las solicitudes de provisión que podrán emitirse durante la vigencia contractual, sin perjuicio de las modificaciones que legalmente puedan disponerse mediante el procedimiento correspondiente.

ARTÍCULO 34: CESIÓN, TRANSFERENCIA Y SUBCONTRATACIÓN

El adjudicatario no podrá ceder, transferir ni subcontratar, total o parcialmente, las obligaciones derivadas del presente contrato, sin la previa y expresa autorización de la autoridad competente, cuando dicha autorización resulte jurídicamente procedente conforme al régimen de contrataciones vigente.

La cesión o subcontratación efectuada sin la correspondiente autorización podrá dar lugar a la aplicación de las consecuencias previstas en el régimen de contrataciones vigente, incluyendo, cuando corresponda, la rescisión del contrato por culpa del cocontratante.

La eventual autorización de una cesión o subcontratación no liberará al adjudicatario de las responsabilidades y obligaciones que continúen a su cargo conforme al régimen aplicable.

En caso de autorizarse una cesión, el adjudicatario cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por las obligaciones y compromisos emergentes del contrato, conforme al régimen vigente.

ARTÍCULO 35: RESCISIÓN DEL CONTRATO

La rescisión del contrato podrá disponerse por las causales y mediante el procedimiento establecido en el Decreto Delegado N.º 1.023/2001, el Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios, y demás normativa aplicable.

La Administración podrá disponer la rescisión por culpa del cocontratante cuando se configure alguno de los supuestos previstos por el régimen vigente, entre ellos:

a) El desistimiento expreso del contrato por parte del cocontratante antes del vencimiento del plazo de cumplimiento.

b) El vencimiento del plazo de cumplimiento original, de su extensión o de las intimaciones efectuadas por la Comisión de Recepción, sin que los bienes hayan sido entregados o hayan sido entregados de conformidad, cuando corresponda.

c) La cesión o subcontratación efectuada sin la autorización correspondiente.

d) Los demás supuestos expresamente establecidos por el régimen de contrataciones vigente.

La rescisión podrá ser total o parcial, según corresponda, y producirá las consecuencias previstas en la normativa vigente, incluyendo, cuando corresponda, la pérdida de la garantía de cumplimiento y la aplicación de las penalidades pertinentes.

Cuando el incumplimiento del cocontratante determine la rescisión y resulte jurídicamente procedente, la Administración podrá continuar el abastecimiento mediante la adjudicación al oferente que siga en el orden de mérito, previa conformidad del respectivo oferente y conforme al procedimiento establecido por la normativa vigente.

La rescisión por culpa del adjudicatario dispuesta por acto administrativo firme podrá configurar, en futuras contrataciones, la causal de inelegibilidad prevista en el Artículo 18, apartado 3.

ARTÍCULO 36: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

El adjudicatario no será responsable por aquellos incumplimientos que sean consecuencia directa de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditados, siempre que se trate de circunstancias ajenas a su voluntad, imprevisibles o inevitables y que imposibiliten objetivamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El adjudicatario deberá comunicar y acreditar ante la Administración la circunstancia invocada dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o desde que cesaren sus efectos, acompañando la documentación y elementos de prueba que permitan evaluar su existencia, alcance e incidencia sobre la obligación incumplida. Vencido dicho plazo, no podrá invocarse la eximente, salvo que la normativa vigente establezca expresamente una consecuencia diferente.

La invocación de caso fortuito o fuerza mayor no suspenderá automáticamente las obligaciones contractuales ni los plazos de cumplimiento, salvo que ello resulte de la normativa aplicable o sea expresamente dispuesto por la autoridad competente.

La Administración evaluará las circunstancias invocadas y determinará, mediante el procedimiento correspondiente, si las mismas resultan suficientes para eximir al adjudicatario de responsabilidad por el incumplimiento.

No podrá invocarse como caso fortuito o fuerza mayor aquella circunstancia que resulte previsible, evitable o imputable al adjudicatario, ni las dificultades ordinarias propias de su actividad comercial, falta de previsión, problemas de organización, falta de disponibilidad de productos o inconvenientes con sus proveedores, salvo que la normativa aplicable determine expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 37: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

A todos los efectos derivados del presente procedimiento de selección y de la ejecución del contrato, serán válidas las notificaciones efectuadas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional – COMPR.AR, conforme al régimen vigente.

El adjudicatario deberá mantener actualizados sus datos de contacto y domicilio constituido en el sistema, siendo de su exclusiva responsabilidad mantener actualizada la información necesaria para recibir las comunicaciones que correspondan.

Para las cuestiones que no puedan ser resueltas en el ámbito administrativo y deban ser sometidas a conocimiento judicial, resultará aplicable la jurisdicción de los tribunales competentes con asiento en la ciudad de San Luis, Provincia de San Luis, conforme al régimen de competencia que resulte aplicable.

La constitución de domicilio contractual y la determinación de la jurisdicción no implicarán una renuncia a los procedimientos administrativos, recursos o demás derechos reconocidos por la normativa vigente.

ARTÍCULO 38: DISPOSICIONES GENERALES

La presentación de una oferta implica el conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus anexos, las Especificaciones Técnicas, las circulares que se hubieren emitido y la normativa aplicable, sin perjuicio de los derechos que el régimen de contrataciones reconoce a los oferentes y cocontratantes.

El adjudicatario deberá cumplir durante toda la vigencia contractual con las obligaciones legales, fiscales, laborales, sanitarias, bromatológicas y demás disposiciones que resulten aplicables a la actividad y a los bienes objeto de la contratación.

Toda situación no prevista expresamente en el presente Pliego será resuelta de conformidad con el Decreto Delegado N.º 1.023/2001, el Decreto N.º 1.030/2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente, las normas complementarias aplicables y las demás disposiciones que resulten pertinentes, respetando el orden de prelación establecido en el presente Pliego.

Las comunicaciones, requerimientos, intimaciones y demás actuaciones vinculadas con el procedimiento de selección y la ejecución contractual se efectuarán por los medios y conforme a las formalidades previstas en la normativa vigente.

La Administración podrá realizar durante la ejecución contractual los controles y verificaciones necesarios para comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario, sin que ello implique asumir responsabilidad alguna por las obligaciones que corresponden exclusivamente al mismo.

La nulidad o inaplicabilidad de alguna disposición del presente Pliego no afectará la validez de las restantes cláusulas, siempre que ello resulte jurídicamente procedente.

El adjudicatario será responsable por el cumplimiento integral de las obligaciones asumidas, incluyendo aquellas que correspondan a su personal, dependientes, representantes, transportistas o terceros que intervengan en la ejecución de la prestación, en los términos establecidos por la normativa aplicable.

PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN: Será causal de rechazo de la oferta, sin perjuicio de las demás consecuencias previstas por el régimen de contrataciones vigente, o de rescisión del contrato cuando corresponda, el ofrecimiento, promesa, entrega o aceptación de dinero, dádivas, beneficios o cualquier otra ventaja indebida destinada a obtener que funcionarios o empleados públicos con competencia o intervención en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, o ejerzan indebidamente su influencia en relación con el procedimiento o contrato.

En caso de existir discrepancias entre los documentos que integran el procedimiento de contratación, se aplicará el siguiente **ORDEN DE PRELACIÓN**, sin perjuicio de las disposiciones imperativas del régimen vigente:

a) Decreto Delegado N.º 1.023/2001 y sus modificatorios y complementarios.
b) Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios.
c) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente.
d) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos.
e) Las Especificaciones Técnicas y sus anexos.
f) Las circulares modificatorias prevalecerán sobre las disposiciones del PByCP, sus anexos o las Especificaciones Técnicas que hubieren sido objeto de modificación.
g) La oferta adjudicada.
h) El acto de adjudicación.
i) La Orden de Compra Abierta y las Solicitudes de Provisión correspondientes.

FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN: La autoridad competente podrá dejar sin efecto el procedimiento de selección en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, de conformidad con las facultades previstas por el régimen de contrataciones vigente, sin que ello genere derecho de los oferentes a reclamar indemnización alguna ni el reembolso de los gastos incurridos con motivo de la preparación de sus ofertas, salvo disposición legal en contrario.

AGREGADOS:

Anexo I – Renglones y cantidades máximas de entrega
Anexo II – Datos del oferente
Anexo III – Declaración Jurada de Intereses
Anexo IV – Documentación CGE
Anexo V – Garantía de Mantenimiento de la Oferta
Anexo VI – Preferencias y beneficios – Ley N.º 27.636
Anexo VII – Carnet de Manipulador de Alimentos
Anexo VIII – Vehículos afectados al transporte de alimentos

a) La entrega de bienes correspondientes a marcas, presentaciones, variedades o características diferentes de las adjudicadas, cuando dichas condiciones hayan sido establecidas como parte de la oferta.

b) El incumplimiento de las Especificaciones Técnicas correspondientes al producto.

c) La entrega de cantidades inferiores a las solicitadas o la entrega de bienes correspondientes a renglones distintos de los requeridos.

d) Productos que presenten signos de deterioro, contaminación, alteración, pérdida de integridad, deficiencias de conservación o cualquier otra condición que comprometa su calidad o inocuidad.

e) El incumplimiento de las condiciones de temperatura, conservación, higiene o transporte exigidas para los productos.

f) La falta, vencimiento o irregularidad de la documentación sanitaria que resulte exigible para los productos o para su transporte.

g) La utilización de vehículos que no reúnan las condiciones sanitarias exigibles o cuya habilitación sanitaria sea inexistente, insuficiente o se encuentre vencida, cuando corresponda.

h) La imposibilidad de acreditar la legítima disponibilidad del vehículo utilizado para el transporte, cuando dicha acreditación sea requerida conforme al presente Pliego.

i) La entrega de productos que no permitan verificar adecuadamente su identificación, origen, lote, fecha de elaboración, vencimiento o trazabilidad, cuando tales requisitos resulten exigibles.

j) Cualquier otro incumplimiento que afecte las condiciones esenciales de la contratación o impida verificar que los bienes entregados se corresponden con los adjudicados.

El rechazo será documentado por el personal responsable de la recepción, dejando constancia de los bienes observados, cantidades, motivo del rechazo, fecha, identificación de la Solicitud de Provisión y demás circunstancias relevantes.

Cuando corresponda la sustitución de los bienes rechazados, el adjudicatario deberá efectuarla

dentro del plazo que establezca la Administración, sin que ello implique la aceptación de la entrega originalmente rechazada ni lo exima de las consecuencias derivadas del incumplimiento.

Los bienes rechazados no serán considerados como entregados en cumplimiento de la correspondiente Solicitud de Provisión, aun cuando hubieran sido inicialmente puestos a disposición de la Administración.

La sustitución de los bienes rechazados deberá efectuarse con productos que cumplan íntegramente las condiciones de la contratación y no podrá implicar el reemplazo por una marca, presentación, calidad o característica distinta de la adjudicada, salvo autorización previa y expresa de la Administración cuando resulte jurídicamente procedente y no se alteren las condiciones esenciales de la contratación.

Los gastos que demande el retiro, reemplazo y nueva entrega de los bienes rechazados estarán a cargo del adjudicatario, cuando el rechazo sea imputable a éste.

La reiteración de rechazos, especialmente cuando se origine en incumplimientos de las Especificaciones Técnicas, cambios no autorizados de marca o presentación, deficiencias sanitarias, incumplimientos del transporte o falta de trazabilidad, podrá ser considerada como antecedente contractual negativo conforme a lo previsto en el Artículo 18 del presente Pliego, sin perjuicio de las penalidades y demás consecuencias que correspondan.

ARTÍCULO 27: SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES RECHAZADOS

Cuando la Administración rechace total o parcialmente los bienes entregados por incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas, la oferta adjudicada o la correspondiente Solicitud de Provisión, el adjudicatario deberá proceder a su retiro y sustitución a su exclusivo cargo, conforme las condiciones establecidas en el presente artículo.

La sustitución deberá efectuarse dentro del plazo que determine la Administración, el cual será fijado atendiendo a la naturaleza de los bienes, la cantidad rechazada y las necesidades del servicio, sin que pueda exceder de DOS (2) días hábiles administrativos, salvo que por razones debidamente justificadas la Administración establezca un plazo diferente.

Los bienes utilizados para efectuar la sustitución deberán cumplir íntegramente con las condiciones de la oferta adjudicada, las Especificaciones Técnicas, el presente Pliego y la Solicitud de Provisión, no pudiendo el adjudicatario sustituirlos unilateralmente por productos de distinta marca, presentación, calidad, composición o características.

Cuando la sustitución requiera autorización previa de la Administración, el adjudicatario deberá solicitarla antes de efectuar el reemplazo. La autorización, cuando resulte procedente, deberá ser expresa y no podrá implicar una modificación de las condiciones esenciales de la contratación.

La sustitución de los bienes rechazados no suspenderá ni interrumpirá el cómputo del plazo de cumplimiento de la Solicitud de Provisión, salvo que la Administración determine expresamente lo contrario por circunstancias no imputables al adjudicatario.

Los bienes rechazados no serán considerados entregados en cumplimiento de la Solicitud de Provisión hasta tanto se efectúe una nueva entrega que resulte conforme.

Todos los gastos correspondientes al retiro de los bienes rechazados, su traslado, sustitución y nueva entrega estarán a cargo del adjudicatario cuando el rechazo sea imputable a éste.

El incumplimiento del plazo establecido para la sustitución, la reiteración de entregas rechazadas o la sustitución por bienes que tampoco cumplan con las condiciones contractuales podrá dar lugar a

la aplicación de las penalidades correspondientes, sin perjuicio de las demás medidas previstas en el presente Pliego y en la normativa vigente.

Asimismo, los incumplimientos derivados del rechazo y posterior sustitución de los bienes podrán ser considerados como antecedentes contractuales negativos conforme a lo establecido en el Artículo 18, especialmente cuando se verifique reiteración, gravedad o afectación de la continuidad del abastecimiento.

ARTÍCULO 28: INCUMPLIMIENTOS

Se considerará incumplimiento contractual toda acción u omisión imputable al adjudicatario que implique la inobservancia de las obligaciones establecidas en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas, la oferta adjudicada, la Solicitud de Provisión, las órdenes impartidas por la Administración en el marco de la contratación o la normativa aplicable.

A título enunciativo, y sin perjuicio de otros incumplimientos que pudieran verificarse durante la ejecución contractual, se considerarán especialmente:

a) Incumplimiento del plazo de entrega:
La entrega de los bienes fuera del plazo establecido en la correspondiente Solicitud de Provisión, cuando el retraso sea imputable al adjudicatario.

b) Entrega parcial o incompleta:
La entrega de una cantidad inferior a la solicitada, la omisión de alguno de los bienes requeridos o la realización de entregas parciales sin autorización de la Administración.

c) Entrega de bienes no conformes:
La entrega de productos que no se correspondan con las Especificaciones Técnicas, la oferta adjudicada o las condiciones establecidas en la Solicitud de Provisión.

d) Cambio no autorizado de marca o presentación:
La entrega de productos de marca, presentación, contenido, composición, calidad o características diferentes de las adjudicadas, sin autorización previa y expresa de la Administración cuando ésta resulte procedente.

e) Entrega de productos en condiciones sanitarias o de conservación inadecuadas:
La provisión de productos que presenten deterioro, alteración, contaminación, deficiencias de higiene, conservación, temperatura, integridad o cualquier otra circunstancia que comprometa su calidad o inocuidad.

f) Incumplimientos relacionados con el transporte:
La utilización de vehículos que no reúnan las condiciones sanitarias exigibles, carezcan de la habilitación correspondiente cuando ésta resulte obligatoria, se encuentren en condiciones inadecuadas para el transporte de los productos o respecto de los cuales no pueda acreditarse su legítima disponibilidad cuando ello sea requerido.

g) Falta o irregularidad de documentación:
La falta de presentación de la documentación exigida para la entrega, o la presentación de documentación vencida, incompleta, inconsistente o que no permita verificar adecuadamente la procedencia, identificación, trazabilidad o condiciones sanitarias de los productos.

h) Incumplimiento de las condiciones de trazabilidad e identificación:
La entrega de productos que no permitan identificar, cuando corresponda, su origen, lote, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, condiciones de conservación u otros datos exigibles conforme a la normativa y las Especificaciones Técnicas.

i) Reiteración de bienes rechazados:
La reiteración de entregas de productos que hayan sido previamente rechazados por incumplimientos imputables al adjudicatario, especialmente cuando se trate de las mismas causas o de incumplimientos de naturaleza similar.

j) Incumplimiento de sustitución:
La falta de retiro o sustitución de los bienes rechazados dentro del plazo establecido por la Administración, o la realización de una sustitución que tampoco cumpla con las condiciones contractuales.

k) Sustitución unilateral de productos:
El reemplazo de los bienes adjudicados por otros productos, marcas, presentaciones o características distintas, sin la autorización previa y expresa de la Administración cuando ésta resulte necesaria.

l) Incumplimiento de las condiciones de higiene y manipulación:
La utilización de personal, instalaciones o procedimientos de manipulación que no cumplan con las condiciones sanitarias exigibles para los productos objeto de la contratación.

m) Incumplimiento de las obligaciones de información y colaboración:
La negativa injustificada a proporcionar documentación, información o elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, o la obstaculización de los controles efectuados por la Administración.

n) Incumplimiento reiterado:
La reiteración de incumplimientos durante la ejecución contractual, aun cuando individualmente considerados pudieran revestir menor entidad, cuando por su frecuencia, similitud o incidencia afecten el normal desarrollo de la provisión.

o) Incumplimiento que afecte la continuidad del abastecimiento:
Todo incumplimiento que, por su naturaleza o gravedad, genere una afectación concreta de la continuidad, regularidad o previsibilidad del abastecimiento requerido por la Administración.

4. Imputabilidad

Las consecuencias derivadas de un incumplimiento serán aplicables cuando éste resulte imputable al adjudicatario, de acuerdo con las circunstancias verificadas y la normativa vigente.

No serán considerados incumplimientos imputables aquellos hechos que obedezcan a circunstancias debidamente acreditadas que resulten ajenas a la responsabilidad del adjudicatario, cuando corresponda conforme al régimen aplicable.

5. Documentación de los incumplimientos

Todo incumplimiento deberá ser documentado mediante los instrumentos administrativos correspondientes, dejando constancia, en la medida de lo posible, de:

- La fecha y lugar del hecho;
- La solicitud de provisión involucrada;
- Los bienes afectados;
- La cantidad involucrada;
- La conducta verificada;
- La documentación respaldatoria;

- Las observaciones o rechazos efectuados;
- Las intimaciones cursadas;
- La respuesta del adjudicatario, cuando corresponda; y
- Las demás circunstancias relevantes para determinar su existencia y eventual imputabilidad.

La documentación de un incumplimiento deberá permitir su posterior consideración en las actuaciones administrativas correspondientes y, cuando resulte pertinente, como antecedente contractual conforme al Artículo 18 del presente Pliego.

6. Incumplimientos especialmente relevantes

A los efectos de la evaluación de los antecedentes del adjudicatario, podrán revestir especial relevancia aquellos incumplimientos que impliquen:

- Reiteración de entregas fuera de término;
- Reiteración de productos rechazados;
- Entrega de marcas o presentaciones no adjudicadas;
- Incumplimientos de las especificaciones técnicas;
- Utilización de vehículos sin la habilitación sanitaria exigible;
- Imposibilidad de acreditar la legítima disponibilidad del vehículo;
- Incumplimientos sanitarios o de conservación;
- Falta de sustitución de bienes rechazados;
- Incumplimientos que afecten la continuidad del abastecimiento; o
- Cualquier incumplimiento grave o reiterado que demuestre una afectación concreta de las obligaciones asumidas.

La consideración de estos antecedentes deberá efectuarse conforme a los criterios establecidos en el Artículo 18, atendiendo a su gravedad, reiteración, antigüedad, relación con el objeto de la contratación y consecuencias producidas.

ARTÍCULO 29: PENALIDADES

Los incumplimientos en que incurra el adjudicatario durante la ejecución del contrato darán lugar a la aplicación de las penalidades que correspondan conforme al Decreto Delegado N.º 1.023/2001, el Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y demás normativa aplicable.

Las penalidades serán aplicadas previa sustanciación de las actuaciones administrativas correspondientes y una vez determinada la existencia del incumplimiento y su imputabilidad al adjudicatario.

La aplicación de las penalidades previstas en el presente Pliego será sin perjuicio de las demás responsabilidades y de la obligación de resarcir los daños y perjuicios que pudieran corresponder conforme al régimen jurídico aplicable.

1. Multa por mora

Cuando el adjudicatario incurra en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, resultará aplicable la multa por mora prevista en el artículo 102, inciso c), apartado 1, del Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios, equivalente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05 %) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

A los efectos del cómputo de la mora, no se considerará cumplida la obligación cuando el adjudicatario haya efectuado una entrega que posteriormente resulte rechazada por incumplimiento

de las condiciones contractuales, cuando dicho rechazo sea imputable al proveedor.

En consecuencia, cuando corresponda la sustitución de bienes rechazados, el plazo de cumplimiento continuará computándose hasta la efectiva entrega de los bienes conformes, sin perjuicio de las demás consecuencias que pudieran corresponder.

Las multas por mora no podrán superar el CIEN POR CIENTO (100 %) del valor del contrato, conforme al límite establecido por el artículo 102, inciso c), apartado 3, del Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios.

2. **Pérdida de la garantía de cumplimiento**

Corresponderá la pérdida total o parcial de la garantía de cumplimiento del contrato cuando corresponda conforme al régimen vigente, particularmente en aquellos supuestos en que dicha garantía resulte exigible.

3. **Rescisión por culpa del adjudicatario**

Cuando se configure alguno de los supuestos previstos en el régimen vigente que habiliten la rescisión del contrato por culpa del cocontratante, podrá disponerse la rescisión total o parcial del contrato, con las consecuencias previstas legalmente.

4. **Acumulación de consecuencias**

La aplicación de una penalidad no impedirá la aplicación de otras consecuencias contractuales que correspondan conforme al régimen vigente, cuando se configuren sus respectivos presupuestos.

La afectación de las penalidades se efectuará conforme al orden establecido por el artículo 104 del Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios.

5. **Incumplimientos reiterados**

La reiteración de incumplimientos durante la ejecución contractual podrá dar lugar, además de las penalidades que correspondan por cada hecho, a la adopción de las medidas contractuales previstas por la normativa vigente cuando se configure alguno de sus supuestos.

Asimismo, los incumplimientos debidamente acreditados podrán ser considerados como antecedentes contractuales negativos para futuras evaluaciones, conforme a los criterios establecidos en el Artículo 18 del presente Pliego.

6. **Prescripción**

Las penalidades deberán aplicarse dentro del plazo establecido por la normativa vigente. Conforme al artículo 103 del Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios, no podrán imponerse penalidades después de transcurridos DOS (2) años desde la fecha en que se hubiera configurado el hecho que diera lugar a su aplicación.
ARTÍCULO 30.- RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CONFORMIDAD

La recepción de los bienes se considerará definitiva una vez que la Comisión de Recepción o el personal que ésta designe haya verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas, la oferta adjudicada y la correspondiente Solicitud de Provisión.

La recepción definitiva estará condicionada a la comprobación de:

a) La cantidad efectivamente entregada y su correspondencia con la Solicitud de Provisión.

b) La calidad, características, marca y presentación de los bienes, cuando corresponda.

c) El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

d) Las condiciones de higiene, conservación, integridad e inocuidad de los productos.

e) Las condiciones sanitarias correspondientes al transporte y entrega.

f) La documentación exigida conforme al Artículo 24 del presente Pliego.

g) La inexistencia de observaciones o rechazos pendientes de subsanación.

La recepción definitiva y la correspondiente conformidad deberán quedar documentadas mediante el instrumento administrativo que corresponda, dejando constancia de la fecha de recepción, Solicitud de Provisión, bienes recibidos, cantidades y demás circunstancias relevantes.

La conformidad otorgada respecto de una entrega implicará que los bienes han sido recibidos de acuerdo con las condiciones verificables al momento del control, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder al adjudicatario por vicios ocultos, defectos no manifiestos, falsedad documental, incumplimientos sanitarios u otras circunstancias que razonablemente no hubieran podido ser detectadas al momento de la recepción, conforme al régimen aplicable.

Cuando existan bienes rechazados, observados o pendientes de sustitución, no podrá otorgarse la conformidad respecto de dichos bienes hasta tanto se produzca su correcta sustitución y verificación, sin perjuicio de las penalidades que correspondan por el incumplimiento.

La conformidad de la recepción no implicará la modificación, novación o renuncia de ninguna de las condiciones contractuales, ni impedirá la aplicación de las consecuencias previstas en el presente Pliego cuando posteriormente se determine la existencia de un incumplimiento imputable al adjudicatario.

La documentación que respalde la recepción y conformidad deberá incorporarse a las actuaciones correspondientes y constituirá antecedente para la tramitación de la factura y el pago, de acuerdo con el procedimiento administrativo vigente.

ARTÍCULO 31: FACTURACIÓN Y PAGO

El adjudicatario deberá emitir la factura correspondiente a los bienes efectivamente entregados y recibidos de conformidad por la Administración, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Pliego y en la normativa vigente.

La factura deberá ser remitida por correo electrónico al Servicio Administrativo Financiero (SAF) de la Jefatura de Agrupación de Artillería 601, a la dirección:

jefagrsaf2020@gmail.com

La factura deberá consignar, como mínimo:

a) Razón social o nombre del adjudicatario y CUIT.

b) Número y fecha de factura.

c) Número de la Orden de Compra Abierta.

d) Número de la Solicitud de Provisión a la que corresponde.

e) Detalle de los bienes efectivamente entregados, indicando renglón, descripción, cantidad, unidad de medida y precio unitario.

f) Importe total facturado.

g) Toda otra información o requisito exigido por la normativa tributaria y administrativa vigente.

La factura deberá corresponder exclusivamente a bienes efectivamente entregados y recibidos de conformidad, no pudiendo facturarse cantidades que no hubieran sido solicitadas mediante la correspondiente Solicitud de Provisión ni bienes que se encuentren pendientes de sustitución por haber sido rechazados.

El SAF verificará la correspondencia entre la factura presentada, la Solicitud de Provisión, la documentación de entrega, la recepción y conformidad de los bienes y demás antecedentes necesarios para la tramitación del pago.

Cuando la factura o la documentación respaldatoria presente errores, inconsistencias, diferencias de cantidades o cualquier otra circunstancia que impida su correcta tramitación, el SAF podrá requerir al adjudicatario su corrección o adecuación, conforme al procedimiento administrativo vigente.

El pago se efectuará conforme a los plazos, condiciones y procedimientos establecidos por la normativa vigente, una vez cumplidos los requisitos administrativos, presupuestarios, contables y de recepción correspondientes.

La remisión de la factura por correo electrónico no implicará por sí misma la aceptación de los bienes ni generará derecho al pago, resultando indispensable la previa recepción y conformidad de los bienes facturados y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos para la tramitación del pago.

ARTÍCULO 32: MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Las modificaciones del contrato se regirán por lo establecido en el Decreto Delegado N.º 1.023/2001, el Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios, y demás normativa aplicable.

La Administración podrá disponer las modificaciones contractuales que resulten procedentes conforme al régimen vigente, siempre que se encuentren comprendidas dentro de las facultades legalmente previstas y sean instrumentadas mediante el correspondiente acto administrativo.

Las modificaciones deberán respetar las condiciones y precios unitarios adjudicados, cuando así lo establezca la normativa aplicable, y deberán instrumentarse mediante el acto administrativo y la correspondiente Orden de Compra o instrumento contractual que corresponda.

En ningún caso las modificaciones podrán utilizarse para alterar la naturaleza, finalidad o esencia del objeto de la contratación, ni para incorporar prestaciones sustancialmente diferentes de aquellas que constituyeron el objeto del procedimiento de selección.

Tratándose de una Orden de Compra Abierta, las modificaciones que se dispongan deberán guardar relación con las necesidades de abastecimiento y con las condiciones y límites establecidos por la normativa vigente.

ARTÍCULO 33: AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES

La Administración podrá disponer aumentos o disminuciones de las cantidades contratadas en los términos y dentro de los límites establecidos por el artículo 12 del Decreto Delegado N.º 1.023/2001 y el artículo 100 del Decreto N.º 1.030/2016, y sus modificatorios y complementarios.

El aumento o disminución del monto total del contrato constituirá una facultad de la Administración dentro del límite del VEINTE POR CIENTO (20 %) establecido por el régimen vigente.

Cuando resulte imprescindible para la Administración superar dicho porcentaje, podrá requerirse la conformidad del cocontratante, sin que su negativa genere responsabilidad ni penalidad alguna para éste. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán superar el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) del monto total del contrato, aun mediando consentimiento del cocontratante.

Las ampliaciones o disminuciones podrán recaer sobre las cantidades correspondientes a los renglones que integran la contratación, de conformidad con los límites y condiciones establecidos por la normativa aplicable, manteniéndose en todos los casos la unidad contractual y las condiciones esenciales de la adjudicación.

La facultad de aumentar o disminuir el monto del contrato no podrá utilizarse para modificar el plazo de duración del mismo.

En el caso particular de la presente Orden de Compra Abierta, las cantidades máximas establecidas para los renglones constituyen el límite de las solicitudes de provisión que podrán emitirse durante la vigencia contractual, sin perjuicio de las modificaciones que legalmente puedan disponerse mediante el procedimiento correspondiente.

ARTÍCULO 34: CESIÓN, TRANSFERENCIA Y SUBCONTRATACIÓN

El adjudicatario no podrá ceder, transferir ni subcontratar, total o parcialmente, las obligaciones derivadas del presente contrato, sin la previa y expresa autorización de la autoridad competente, cuando dicha autorización resulte jurídicamente procedente conforme al régimen de contrataciones vigente.

La cesión o subcontratación efectuada sin la correspondiente autorización podrá dar lugar a la aplicación de las consecuencias previstas en el régimen de contrataciones vigente, incluyendo, cuando corresponda, la rescisión del contrato por culpa del cocontratante y la pérdida de la garantía de cumplimiento.

La eventual autorización de una cesión o subcontratación no liberará al adjudicatario de las responsabilidades y obligaciones que continúen a su cargo conforme al régimen aplicable.

En caso de autorizarse una cesión, el adjudicatario cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por las obligaciones y compromisos emergentes del contrato, conforme al régimen vigente.

ARTÍCULO 35: RESCISIÓN DEL CONTRATO

La rescisión del contrato podrá disponerse por las causales y mediante el procedimiento establecido en el Decreto Delegado N.º 1.023/2001, el Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios, y demás normativa aplicable.

La Administración podrá disponer la rescisión por culpa del cocontratante cuando se configure alguno de los supuestos previstos por el régimen vigente, entre ellos:

a) El desistimiento expreso del contrato por parte del cocontratante antes del vencimiento del plazo de cumplimiento.

b) El vencimiento del plazo de cumplimiento original, de su extensión o de las intimaciones efectuadas por la Comisión de Recepción, sin que los bienes hayan sido entregados o hayan sido entregados de conformidad, cuando corresponda.

c) La cesión o subcontratación efectuada sin la autorización correspondiente.

d) La falta de integración de la garantía de cumplimiento cuando corresponda y luego de cumplida la intimación prevista por la normativa.

e) Los demás supuestos expresamente establecidos por el régimen de contrataciones vigente.

La rescisión podrá ser total o parcial, según corresponda, y producirá las consecuencias previstas en la normativa vigente, incluyendo, cuando corresponda, la pérdida de la garantía de cumplimiento y la aplicación de las penalidades pertinentes.

Cuando el incumplimiento del cocontratante determine la rescisión y resulte jurídicamente procedente, la Administración podrá continuar el abastecimiento mediante la adjudicación al oferente que siga en el orden de mérito, previa conformidad del respectivo oferente y conforme al procedimiento establecido por la normativa vigente.

La rescisión por culpa del adjudicatario no impedirá la consideración de los incumplimientos acreditados como antecedentes contractuales, en los términos establecidos en el Artículo 18 del presente Pliego.

ARTÍCULO 36: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

El adjudicatario no será responsable por aquellos incumplimientos que sean consecuencia directa de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditados, siempre que se trate de circunstancias ajenas a su voluntad, imprevisibles o inevitables y que imposibiliten objetivamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El adjudicatario deberá comunicar y acreditar ante la Administración la circunstancia invocada dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o desde que cesaren sus efectos, acompañando la documentación y elementos de prueba que permitan evaluar su existencia, alcance e incidencia sobre la obligación incumplida. Vencido dicho plazo, no podrá invocarse la eximente, salvo que la normativa vigente establezca expresamente una consecuencia diferente.

La invocación de caso fortuito o fuerza mayor no suspenderá automáticamente las obligaciones contractuales ni los plazos de cumplimiento, salvo que ello resulte de la normativa aplicable o sea expresamente dispuesto por la autoridad competente.

La Administración evaluará las circunstancias invocadas y determinará, mediante el procedimiento correspondiente, si las mismas resultan suficientes para eximir al adjudicatario de responsabilidad por el incumplimiento.

No podrá invocarse como caso fortuito o fuerza mayor aquella circunstancia que resulte previsible, evitable o imputable al adjudicatario, ni las dificultades ordinarias propias de su actividad comercial, falta de previsión, problemas de organización, falta de disponibilidad de productos o inconvenientes con sus proveedores, salvo que la normativa aplicable determine expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 37: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

A todos los efectos derivados del presente procedimiento de selección y de la ejecución del contrato, serán válidas las notificaciones efectuadas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional – COMPR.AR, conforme al régimen vigente.

El adjudicatario deberá mantener actualizados sus datos de contacto y domicilio constituido en el sistema, siendo de su exclusiva responsabilidad mantener actualizada la información necesaria para recibir las comunicaciones que correspondan.

Para las cuestiones que no puedan ser resueltas en el ámbito administrativo y deban ser sometidas a conocimiento judicial, resultará aplicable la jurisdicción de los tribunales competentes con asiento en la ciudad de San Luis, Provincia de San Luis, conforme al régimen de competencia que resulte aplicable.

La constitución de domicilio contractual y la determinación de la jurisdicción no implicarán una renuncia a los procedimientos administrativos, recursos o demás derechos reconocidos por la normativa vigente.

ARTÍCULO 38: DISPOSICIONES GENERALES

La presentación de una oferta implica el conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus anexos, las Especificaciones Técnicas, las circulares que se hubieren emitido y la normativa aplicable, sin perjuicio de los derechos que el régimen de contrataciones reconoce a los oferentes y cocontratantes.

El adjudicatario deberá cumplir durante toda la vigencia contractual con las obligaciones legales, fiscales, laborales, sanitarias, bromatológicas y demás disposiciones que resulten aplicables a la actividad y a los bienes objeto de la contratación.

Toda situación no prevista expresamente en el presente Pliego será resuelta de conformidad con el Decreto Delegado N.º 1.023/2001, el Decreto N.º 1.030/2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente, las normas complementarias aplicables y las demás disposiciones que resulten pertinentes, respetando el orden de prelación establecido en el presente Pliego.

Las comunicaciones, requerimientos, intimaciones y demás actuaciones vinculadas con el procedimiento de selección y la ejecución contractual se efectuarán por los medios y conforme a las formalidades previstas en la normativa vigente.

La Administración podrá realizar durante la ejecución contractual los controles y verificaciones necesarios para comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario, sin que ello implique asumir responsabilidad alguna por las obligaciones que corresponden exclusivamente al mismo.

La nulidad o inaplicabilidad de alguna disposición del presente Pliego no afectará la validez de las restantes cláusulas, siempre que ello resulte jurídicamente procedente.

El adjudicatario será responsable por el cumplimiento integral de las obligaciones asumidas, incluyendo aquellas que correspondan a su personal, dependientes, representantes, transportistas o terceros que intervengan en la ejecución de la prestación, en los términos establecidos por la normativa aplicable.

PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN: Será causal de rechazo de la oferta, sin perjuicio de las demás consecuencias previstas por el régimen de contrataciones vigente, o de rescisión del contrato cuando corresponda, el ofrecimiento, promesa, entrega o aceptación de dinero, dádivas, beneficios

o cualquier otra ventaja indebida destinada a obtener que funcionarios o empleados públicos con competencia o intervención en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, o ejerzan indebidamente su influencia en relación con el procedimiento o contrato.

En caso de existir discrepancias entre los documentos que integran el procedimiento de contratación, se aplicará el siguiente **ORDEN DE PRELACIÓN**, sin perjuicio de las disposiciones imperativas del régimen vigente:

a) Decreto Delegado N.º 1.023/2001 y sus modificatorios y complementarios.
b) Decreto N.º 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios.
c) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente.
d) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos.
e) Las Especificaciones Técnicas y sus anexos.
f) Las circulares modificatorias prevalecerán sobre las disposiciones del PByCP, sus anexos o las Especificaciones Técnicas que hubieren sido objeto de modificación.
g) La oferta adjudicada.
h) El acto de adjudicación.
i) La Orden de Compra Abierta y las Solicitudes de Provisión correspondientes.

FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN: La autoridad competente podrá dejar sin efecto el procedimiento de selección en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, de conformidad con las facultades previstas por el régimen de contrataciones vigente, sin que ello genere derecho de los oferentes a reclamar indemnización alguna ni el reembolso de los gastos incurridos con motivo de la preparación de sus ofertas, salvo disposición legal en contrario.

AGREGADOS:

Anexo I – Renglones y cantidades máximas de entrega
Anexo II – Datos del oferente
Anexo III – Declaración Jurada de Intereses
Anexo IV – Documentación CGE
Anexo V – Garantía de Mantenimiento de la Oferta
Anexo VI – Preferencias y beneficios – Ley N.º 27.636
Anexo VII – Carnet de Manipulador de Alimentos
Anexo VIII – Vehículos afectados al transporte de alimentos

ANEXO I – Cantidades Máximas de Entrega de Efectos

Víveres frescos		
01	Jamón Cocido (Kg.)	465
02	Manteca (Kg.)	72
03	Panceta salada (Kg.)	30
04	Queso Cremoso (Kg.)	948
05	Queso de mesa (Kg.)	73
06	Queso de rallar (Kg.)	122
07	Tapa para empanadas (Un.)	12277
08	Tapa para pastelitos (Un.)	2332

Las cantidades consignadas en el presente Anexo constituyen las cantidades máximas que podrán ser requeridas durante la vigencia de la Orden de Compra Abierta, no implicando para la Administración compromiso de consumo mínimo ni obligación de requerir la totalidad de las cantidades indicadas.

ANEXO II – Datos del Oferente

PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

LICITACIÓN PÚBLICA – PROCESO N.º 84/143-0702-LPU26
OBJETO: “1ra etapa 27 – Adquisición de Víveres Frescos”

1. DATOS DEL OFERENTE

Razón social / Apellido y nombre:_____
CUIT: _____
Tipo y N.º de documento: _____
Domicilio legal: _____
Domicilio comercial: _____
Localidad: _____
_____Provincia: _____
Código Postal: _____
Teléfono: _____
Correo electrónico: _____

2. DATOS DEL REPRESENTANTE

Apellido y nombre: _____
CUIT/CUIL: _____
Tipo y N.º de documento: _____
Carácter de la representación: _____
Correo electrónico: _____
Teléfono: _____

3. DECLARACIÓN DEL OFERENTE

El firmante declara que los datos consignados precedentemente son completos y veraces, y que la documentación y demás información presentada en el marco del procedimiento se encuentra vigente, asumiendo la responsabilidad que corresponda por su exactitud.

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

Aclaración: _____

Carácter: _____

ANEXO III –Declaración Jurada de Intereses – DECRETO 202/2017 –

Persona Humana / Persona Jurídica

LICITACIÓN PÚBLICA – PROCESO N.º 84/143-0702-LPU26
OBJETO: “1ra etapa 27 – Adquisición de Víveres Frescos”

La Declaración Jurada de Intereses deberá ser confeccionada y presentada por el oferente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), utilizando el formulario y procedimiento vigente establecido para tal fin.

El oferente deberá acompañar en su presentación de oferta la constancia correspondiente que permita acreditar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, cuando así resulte exigible por la normativa vigente.

ANEXO IV – (ANEXO 1 A LA CIRCULAR Nro 02/13 DE LA CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO) (EN CASO DE CORRESPONDER)

ANEXO II.a

Solicitud de Modificaciones, Rehabilitaciones y Reactivaciones de Entes

(1) Para intervención exclusiva del Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.)

Entidad de Proceso:
Entidad Emisora:
Id. Comprobante: **Estado:**
Fecha Autorización: **Fecha Ult. Actualiz.:**

(2) Para completar por el interesado

Clase: Cliente: ☐ Beneficiario: ☐ Banco: ☐ Nro Ente:

Tipo: Personería: Origen: País:

Identificador: Tipo: Código: Cuit de Rel.:

Documento: Tipo: Número:

Denominación:
Observaciones: *Para completar por el interesado*

Características:
Org. Oficial: ☐ Empleador: ☐ SAF: ☐ Org. Multilateral: ☐ Deudor Incobrable ☐ Agente de Retención ☐ Excl. FR: ☐

Situación Impositiva *: Monotributo: ☐ Categoría: ☐ Actividad: ☐
Iva: Ganancias: Ingresos Brutos:

Contacto *:
Nombre: Teléfono: Celular: Fax:
Mail: Web: Observaciones:

Actividad *:
Sector:
Sub Sector:
Económica Primaria:
Económica Secundaria 1:
Económica Secundaria 2:

Domicilio:

Tipo:	Calle:	Número:	Piso:	Dto:

País:	Provincia:	Ciudad:	Localidad:	CP:

Nombre:	Teléfono:	Celular:	Fax:

Mail:	Web:	Observaciones:

Cuenta Bancaria**:

Tipo de Operación: Alta ☐ Baja ☐

Banco:	Suc.:	Cuenta N°:	Tipo:	Moneda:
Banco: Banco:				

Ident.:	N° Identificador:	Denominación:

(3) Exclusivo para agrupaciones de Empresas

Agrupación de Empresas:

Tipo: %:

Entes:

Nº Ente	CUIT Participante:	Denominación:	% Part.:	% Rem.:

(4) Información específica para entes clase banco

Datos Bancos:

Identificación del Banco: Agente CUT: ☐

Cuenta Bancaria CUT:

Banco:	Suc.:	Cuenta:	Tipo:	Moneda:	Ident.:	Nº Identificador:	Denominación:

Datos Sucursales:

Sucursal:	C. Matriz:	Denominación:	Ident.:	Nº de identificador:

Domicilio:

Tipo:	Calle:	Número:	Piso:	Dto.:

País:	Provincia:	Ciudad:	Localidad:	CP:

Nombre:	Teléfono:	Celular:	Fax:

Mail:	Web:	Observaciones:

FIRMA DEL SOLICITANTE

ACLARACIÓN

TIPO Y NRO. DE DOCUMENTO

PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	FECHA Y SELLO DE RECEPCIÓN ……/……/…… FIRMA DEL RECEPTOR …… ACLARACIÓN ……

* Dato no obligatorio para los Entes que solo operan por Fondo Rotatorio.

** Dato que no deberá ser informado por los Entes que solo operan por Fondo Rotatorio

(Instructivo para la confección del Formulario Anexo 1a y Documentación a presentar para solicitar altas, modificaciones, rehabilitaciones y reactivaciones de Entes para pago por cuentas bancarias en el e-SIDIF)- (En caso de corresponder)

1. **Instructivo para la confección del Formulario Anexo 1a**

   a. **Datos del Ente**

   Clase: Se deberá indicar con una "**X**" la/s condición/es que adopta el Ente en su vinculación con el ESTADO NACIONAL según la siguiente clasificación:

   1) **Cliente:** Persona física o jurídica que deberá realizar pagos a favor del Estado por los bienes o servicios brindados por este último.

   2) **Beneficiario:** Persona física o jurídica a favor de quien el Estado deberá realizar pagos por los bienes o servicios recibidos de aquél.

   Aclaración: Un Ente puede ser Cliente y Beneficiario

   Nro Ente: Para solicitud de alta de Entes, este campo no deberá completarse. Para solicitudes de Modificación y Rehabilitación, deberá consignar el número de Ente que corresponda, el cual le fue asignado al momento del alta.

   Nro CUIT: Se deberá completar con la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del Beneficiario.

   Personería: Tachar lo que no corresponda. Persona FÍSICA(F) o JURÍDICA(J).

   Documento: Corresponde a la identificación de las personas físicas según el siguiente criterio:

   Tipo/Numero: Se indicará el Tipo "DNI"/ "LC"/ "LE"/ "CI" /"DEX" y número de documento que acredite fehacientemente identidad. Para personas físicas con documento del exterior se consignará el tipo "DEX".

   Denominación: Se consignará en forma idéntica a la que consta en el formulario de inscripción en la ADMINISTRACIÓNFEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS(A.F.I.P.).

   Observaciones: Se indicará en este campo aquella información que a juicio del interesado resulte necesaria o conveniente destacar.

   b. Situación Impositiva

   Monotributo: Se deberá consignar marcando solo con una "**X** " el casillero a tal efecto.

   IVA: Se deberá indicar RI "Responsable Inscripto" o NI "No Inscripto" conforme surge de la constancia de inscripción ante la A.F.I.P.

Ganancias: Se deberá indicar RI “Responsable Inscripto” o NI “No Inscripto” conforme surge de la constancia de inscripción ante la A.F.I.P.

Empleador: En el caso de tener empleados, se deberá consignar marcando solo con una “**X**” el casillero a tal efecto.

c. Persona de Contacto Datos Obligatorios:

Nombre y Apellido: Se deberá informar el nombre y apellido de un responsable de la firma para contactarse.

Nro Teléfono: Se informará el número telefónico de la persona de contacto

Datos opcionales:

Nro Celular/ Nro FAX/Dirección de e-Mail/Dirección Web

Observaciones: Se indicará en este campo aquella información del contacto que a juicio del interesado resulte necesaria o conveniente destacar.

d. Actividad del Ente

Económica Primaria: Se deberá consignar el código y descripción correspondiente a la actividad principal que surge de la constancia de inscripción emitida por la A.F.I.P.

e. Domicilio Fiscal

Se deberá indicar el **domicilio fiscal** declarado en el formulario de inscripción ante la A.F.I.P.

f. Cuenta Bancaria

Banco / Sucursal: En base a la información contenida en el formulario de “Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria”

Cuenta Nro: El número de cuenta se corresponderá con el informado en la certificación bancaria presentada por el Ente. A tales fines la certificación bancaria comprenderá el número completo, titularidad y denominación de la cuenta. En el caso de ser persona física, se deberá informar una cuenta corriente o caja de ahorro y en el caso de personas jurídicas, se deberá informar sólo una cuenta corriente o cuenta corriente especial.

Tipo: Se indicará el tipo de cuenta bancaria (Caja de Ahorro/Cuenta Corriente/Cuenta Corriente Especial).

CBU Nro: Estos campos se completarán con la Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.).

g. Exclusivo para Agrupaciones de Empresas

Agrupación de Empresas: Si la solicitud corresponde a una agrupación de empresas, todos sus integrantes deben encontrarse previamente registrados en el padrón de Entes del e-SIDIF.
Tipo: Refiere a la forma legal en que se encuentra constituida.

Porcentaje: Se deberá indicar el porcentaje en el que participa la agrupación de empresas en el pago de las remuneraciones del personal de la agrupación.

Entes:

Nro Ente / CUIT Participante / Denominación / %Par / % Rem: A los efectos de contar con la información necesaria para el cálculo y aplicación de retenciones impositivas y previsionales, deberán identificarse por número de Ente, Nº de CUIT y denominación, señalando los porcentajes de integración al capital social de la agrupación y porcentajes de aporte a las remuneraciones de la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), que realiza cada una de las empresas que la conforman.

2. Documentación a presentar para solicitar altas, modificaciones, rehabilitaciones y reactivaciones de Entes para pago por cuentas bancarias en el SIDIF

   a. Anexo 1 a completo en todos sus campos y firmado por el Beneficiario que solicita el Alta, Modificación, Rehabilitación o Reactivación del Ente.

   b. Nota de “Autorización de Acreditación de Pagos del TESORO NACIONAL en Cuenta Bancaria”, cuyo modelo obra como **ANEXO 4**, con los datos de la cuenta y la firma del beneficiario (o su representante legal) **certificados por el banco**.

   c. Constancia de inscripción en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.).

   d. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta de Enrolamiento (L.E.), Libreta Cívica (L.C), o documento equivalente, de la persona declarada como contacto en el Anexo 1a.

ANEXO V – GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El oferente deberá constituir la Garantía de Mantenimiento de la Oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto total de su oferta, conforme a lo establecido en el régimen de contrataciones aplicable.

La garantía deberá constituirse mediante alguna de las modalidades admitidas por la normativa vigente y deberá encontrarse vigente durante el período de mantenimiento de la oferta.

Cuando la garantía sea constituida mediante un instrumento que deba ser presentado ante la Administración, deberá efectuarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente.

La falta de constitución de la garantía, cuando resulte exigible, o su constitución en condiciones que no se ajusten a la normativa aplicable, producirá las consecuencias previstas en el régimen de contrataciones vigente.

La garantía será devuelta o liberada en los casos y bajo las condiciones establecidos por la normativa vigente.

ANEXO VI – ACREDITACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y PREFERENCIAS (EN CASO DE CORRESPONDER)

LICITACIÓN PÚBLICA – PROCESO N.º 84/143-0702-LPU26
OBJETO: “1ra etapa 27 – Adquisición de Víveres Frescos”

ACREDITACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y PREFERENCIAS

Los oferentes que pretendan acogerse a los beneficios, preferencias o prioridades establecidos por la Ley N.º 27.636, su reglamentación y demás normativa aplicable, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha normativa.

A tal efecto, deberán acompañar la documentación respaldatoria correspondiente, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por la autoridad competente.

La Administración verificará la procedencia del beneficio o preferencia invocada conforme a la normativa vigente y a la documentación presentada.

La falta de acreditación suficiente de los requisitos exigidos impedirá la aplicación del beneficio o preferencia pretendido, sin afectar por ese solo hecho la consideración de la oferta, siempre que esta reúna los demás requisitos establecidos en el PByCP.

Oferente: _____

Razón social: _____

CUIT: _____

Beneficio/preferencia invocada: _____

Documentación respaldatoria: _____

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

Aclaración: _____

Carácter: _____

ANEXO VII – CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

LICITACIÓN PÚBLICA – PROCESO N.º 84/143-0702-LPU26
OBJETO: “1ra etapa 27 – Adquisición de Víveres Frescos”

ACREDITACIÓN DEL CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

El oferente deberá acreditar que el personal que intervenga en las tareas de manipulación, preparación, carga, transporte, entrega y/o descarga de los alimentos objeto de la presente contratación cuenta con el Carnet de Manipulador de Alimentos vigente, conforme a la normativa sanitaria aplicable.

A tal efecto, deberá consignarse la nómina del personal afectado a la prestación y acompañarse la documentación respaldatoria correspondiente.

La documentación deberá encontrarse vigente y podrá ser requerida y verificada por la Administración durante toda la ejecución contractual.

Cualquier incorporación o reemplazo de personal que intervenga en las actividades mencionadas deberá cumplir igualmente con las exigencias sanitarias correspondientes.

NÓMINA DEL PERSONAL

N.º	Apellido y nombre	DNI	N.º de Carnet	Fecha de vencimiento
1				
2				
3				
4				
5				

Oferente: _____

Razón social: _____

CUIT: _____

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

Aclaración: _____

Carácter: _____

ANEXO VIII – VEHÍCULOS AFECTADOS AL TRANSPORTE DE ALIMENTOS

LICITACIÓN PÚBLICA – PROCESO N.º 84/143-0702-LPU26
OBJETO: “1ra etapa 27 – Adquisición de Víveres Frescos”

DECLARACIÓN DE VEHÍCULOS AFECTADOS A LA PRESTACIÓN

El oferente declara los vehículos que serán afectados al transporte y entrega de los productos objeto de la presente contratación, los cuales deberán cumplir con las condiciones sanitarias, de conservación, higiene, temperatura y habilitación que resulten exigibles conforme a la normativa vigente y a las características de los productos transportados.

Cuando corresponda, los vehículos deberán contar con la habilitación sanitaria emitida por la autoridad competente, incluyendo la autorización sanitaria del SENASA para el transporte de productos de origen animal, cuando resulte exigible.

En caso de utilizarse vehículos que no sean de propiedad del oferente, deberá acreditarse la disponibilidad legítima de los mismos mediante la documentación correspondiente.

NÓMINA DE VEHÍCULOS

N.º	Tipo / Marca / Modelo	Dominio	Titular	Habilitación sanitaria	Vigencia	Modalidad de disponibilidad
1						Propio / Tercero
2						Propio / Tercero
3						Propio / Tercero

DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA

Para cada vehículo declarado deberá acompañarse, cuando corresponda:

- Documentación identificatoria del vehículo;
- Habilitación sanitaria vigente;
- Documentación que acredite la titularidad o disponibilidad legítima del vehículo cuando sea de terceros;
- Demás documentación sanitaria que resulte exigible según el tipo de producto transportado.

La Administración podrá verificar la documentación y las condiciones del vehículo durante la ejecución contractual. La declaración de un vehículo no exime al adjudicatario de mantener durante toda la prestación las condiciones sanitarias y de conservación exigidas.

Oferente: _____

Razón social: _____

CUIT: _____

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

Aclaración: _____

Carácter: _____

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-97751486-APN-JAACSU#EA

SAN LUIS, SAN LUIS
Miércoles 7 de Octubre de 2026

Referencia: PByCP - Proceso Nº 84/143-0702-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 58 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.07 09:50:29 -03:00

EDGARD NAHUEL MORALES
Capitán
Jefatura de Agrupación de Artillería de Campaña 601
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.07 09:50:30 -03:00